مسألة

ثلث الباقي في الفرائض

عرض ودراسة فقهيا وحديثيا

كتبه

أبو إسحاق عبد الناصر العلوي

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان، وسلّم تسليماً.

أما بعد :

" فإن الله فرض المواريث بحكمته وعلمه، وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأعدله، بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع، وبيّن ذلك أتمّ بيان وأكمله، فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث، لكن منها ما هو صريح ظاهر يشترك في فهمه كل أحد، ومنها ما يحتاج إلى تأمل وتدبر.

وكان أهل الجاهلية في جاهليتهم لا يورثون النساء، ولا الصغار من الذكور، ويقولون: لا يعطى إلا من قاتل وحاز الغنيمة، فأبطل الله هذا الحكم المبني على الجهل والظلم، وجعل الإناث يشاركن الذكور بحسب ما تقتضيه حاجتهن، فجعل للمرأة نصف ما للرجل من جنسها، ولم يحرمها كما فعل أهل الجاهلية، ولا سوّاها بالرجل كما فعله بعض المنحرفين عن مقتضى الفطرة والعقل، ثم قال:

{آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعاً فريضةً من اللهّ إنّ اللهّ كان عليماً حكيماً}."النساء: من الآية11".

وقال في آية أخرى: {وصيّةً من اللهّ واللهّ عليمٌ حليمٌ}"النساء: من الآية12".

وقال تعالى{تلك حدود اللهّ ومن يطع اللهّ ورسوله يدخله جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم}. "النساء:13" وقال{ومن يعص اللهّ ورسوله ويتعدّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذابٌ مهينٌ}. "النساء:14"

وقال في آية ثالثة: {يبيّن اللهّ لكم أن تضلّوا واللهّ بكلّ شيءٍ عليمٌ}."النساء: من الآية176".

فبيّن الله تعالى أنه فرض المواريث بحسب علمه وما تقتضيه حكمته، وأن ذلك فرض منه لازم لا يحل تجاوزه ولا النقص منه، ووعد من أطاعه في هذه الحدود وتمشى فيها على ما حدّه وفرضه، جنات تجري من تحتها الأنهار خالداً فيها، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين، وتوعد من خالفه وتعدى حدوده، بأن يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين.

كما امتنّ بفضله علينا بالبيان التام حتى لا نضل ولا نهلك، فلله الحمد رب العالمين.[1]

وفي هذه البحث سنتعرض-بإذن الله- لتحقيق مسألة مهمة في علم الفرائض وهي مسألة (ثلث الباقي) وهي مسألة حصل فيها خلاف كثير في فروعها ؛ ولم أر - حسب اطلاعي القاصر - من أفرد لها بالجمع ؛ فلهذا أردنا أن نوضح ضابطها ، ومجالها ، والقائلين بثبوتها ، وحججهم وأدلتهم ، والقائلين بعدم ثبوتها ، وأدلتهم ،

1) انظر"تسهيل الفرائض" للعلامة ابن عثيمين.

وحججهم ؛ سالكا -بإذن الله -على نهج علمي يحلل المسألة من الناحية الفقهية والأصولية والحديثية .

وسبب جمعي لهذا البحث كان حين تدريسي لبعض الطلاب -في رمضان عام 1437 الهجرية - كتابي "المبادئ المفيدة في الفرائض "؛ سألني أحدهم سؤالا حول إعطاء الأم ثلث الباقي في حالة انفراد الوالدان بالإرث فقال لي: وكيف الجد هل هو مثل الأب أو لا ؟ وهل قال بذلك أحد ؟ فقلت له: الله أعلم ؛ ولكن مشيا على القول الراجح عندنا أن الأم تعطى الثلث من رأس المال.

ثم بحثت المسألة من بعض المطولات فرأيت فيها أن بعض أهل العلم طرد الأصل فجعل الجد مثل الأب في هذه المسألة ؛ فلاح لي أن لهذه المسألة فروعا كثيرة ، ولعل جمعها أحسن فما أن بدأت جمع مسائلها إلا وتتوالى علي أصناف الفوائد، وأصداف الفرائد ما لم يخطر ببال وقد شغلت عنها مدة ثم واصلت حتى اكتمل البحث إلى هذا القدر والحمد لله ذي الإحسان والإفضال ؛ ولكي يعم النفع أحببت نشرها بدل طيها وقد رتبتها على هيئة أبواب ومباحث ومطالب ليسهل تناولها بأيسر أسلوب وأسهل طريق.

خطة البحث:

والموضوع يتكون من بابين تحتهما مباحث ومطالب وعرضها كما يلي:

الباب الأول :التمهيد وتحته ثلاثة فصول:

المبحث الأول: تعريف عنوان البحث .

المبحث الثاني: أنواع الفروض المقدرة:

النوع الأول: فروض مقدرة متفقة بـــين أهل العلم.

النوع الثاني: فرض مقدر مختلف بين أهل العلم.

المبحث الثالث: عرض المسائل إجمالا.

الباب الثاني : عرض المسائل بالتفصيل

المسألة الأولى: مسألة العمريتين

المبحث الأول: سبب التسمية أو اللقب

المبحث الثاني :أركان المسألة

المبحث الثالث: صور المسألة

المبحث الرابع : أقوال العلماء في المسألة وحججهم

المطلب الأولى:تحديد وقت ظهور هذه المسألة للواقع

المطلب الثاني : بعض البنود المتفقة بين المختلفين

المطلب الثالث: أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول: القائلون بها وكيفية قسمتهم للمسألة وحججهم .

القول الثاني: عدم القائلين بها وكيفية قسمتهم للمسألة وحججهم.

القول الثالث: المفصلون لها وكيفية قسمتهم للمسألة وحججهم.

المبحث الخامس: الترجيح في المسألة.

المسألة الثانية: مسألة الإخوة مع الجد وتحتها أربعة مباحث:

المبحث الأول: الخلاف في المسألة محله وأقوال الناس فيه وتحته مطالب:

المطلب الأول: اختلاف الصحابة ومن بعدهم في هذه المسألة .

المطلب الثاني: أقوال العلماء في المسألة.

المطلب الثالث: تحديد محل الخلاف في المسألة.

المطلب الرابع: أول من ورث الجد مع الإخوة-لغير الأم.

المطلب الخامس: سبب الاختلاف في هذه المسألة.

المطلب السادس: خلاف شاذ لبعض أهل الأهواء في المسألة.

المطلب السابع : حجج وأدلة أشهر القولين في المسألة .

المبحث الثاني: الترجيح في المسألة.

المبحث الثالث : ذكر اختلاف القائلين بالتوريث الجد مع الإخوة وأقوالهم في المسألة.

المبحث الرابع : بيان كيف وأين دخلت قضية ثلث الباقي من القائلين بالتوريث الجد مع الإخوة.

المسألة الثالثة: مسألة الخرقاء وتحتها ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريفها وأسماؤها.

المبحث الثاني: صور المسألة وأقوال العلماء في المسألة ومن هم القائلون بثلث الباقي فيها.

المبحث الثالث: الترجيح في المسألة.

الخاتمة.

كتبه أبو إسحاق عبد الناصر العلوي

هرجيسا –أرض الصومال–

(27/ رمضان/ 1438).

الباب الأول

التمهيد

وتحته ثلاثة مباحث:

- **المبحث الأول: تعريف عنوان البحث.**
- **المبحث الثاني : أنواع الفروض المقدرة.**
- **المبحث الثالث: عرض المسائل إجمالا.**

❁❁❁

ومن المناسب قبل الدخول في صلب الموضوع أن نمهد له بتمهيد يسير فيه توضح وشرح لعدة نقاطٍ أساسية منها: "تعريف عنوان البحث "؛ وعرض المسائل إجمالا كي يسهل تحديد محتوى البحث وأطرافه .

المبحث الأول
تعريف عنوان البحث

وهذا البحث أسميته : **(مسألة ثلث الباقي في الفرائض عرض ودراسة حديثيا وفقهيا).**

1 : مسألة :

هي مصدر : مستعار للمفعول يقال تعلمت مسألة ؛ أصلها من سأل يسأل سؤالا ومسألة ؛ والعرب قاطبة تحذف همزة "سل" فإذا وصلت بفاء أو واو هُمِزت ؛ كقولك : فاسأل واسأل ، وجمع المسألة : مسائل.

وأما التعريف الاصطلاحي فهي :" القضية التي يبرهن عليها" .[2]

2 ثلث الباقي: أي ثلث ما بقي من شيء مقسوم.

---

2) "العين" (7 / 301)و"المعجم الوسيط" (1 / 411)

والمقصود هنا : "ثلث ما بقي من رأس التركة لا ثلث رأس التركة".

نكتة لطيفة:

ومن هنا أنبه أن هناك فرق بين العبارتين: (ثلث الباقي)و(الثلث الباقي). فالأول معناه :(ثلث ما بقي من رأس التركة) والثاني : (ثلث رأس التركة). وتوضيح ذلك بالمثال:

1 : هالكة عن زوج وأم وأب : فالمسألة تصح من ستة : فللزوج النصف وهو ثلاثة والباقي ثلاثة فيقسم يكون للأم ثلثه[3] : وهو واحد ، وللأب : الباقي وهو اثنان. فالثلث الذي أخذته الأم هنا هو من ثلث الباقي وليس ثلث التركة ولو كان من ثلث التركة لكان نصيبها اثنان .

2 : هالك عن بنتين وأب : فأصل المسألة يصح من مخرج أصحاب الفرض الواحد وهو ثلاثة : فللبنت الثلثان: وهو اثنان وللأب الثلث الباقي ، وهذا الباقي هو الثلث المتبقى من المسألة لأننا قسمنا المسألة أثلاثا وأعطينا البنتين ثلثان فبقي ثلث فهو للأب تعصيبا.

وهكذا يتبين الفرق بين العبارتين ؛ ومقصودنا من بحثنا هو العبارة الأولى:(ثلث الباقي) وليست العبارة الثانية: (الثلث الباقي)[4].

---

3) هذا على قول الجمهور وسيأتي بيان الأقوال الأخرى والترجيح فيها.

4) ومثلها في الاشتباه ما قد يحصل بين العبارتين : (أيام البيض) و(الأيام البيض) ؛ فالصواب-عند قصد أيام 13/ 14/ 15 من كل شهر- أن يقال "أيام البيض" لأن البيض صفة لليالي أي أيام الليالي البيض حذف مضاف بعد أيام ؛ أما أن يقال" الأيام البيض" فهذا غير صحيح لأن معناها يكون : كل الأيام بيض؛ وهذا تحصيل حاصل إذ ليس هنا أيام مظلمة -حقيقة-. انظر "تاج العروس"(18 / 266) و" لسان العرب" (7 / 122).

3 **الفرائض** : جمع فريضة وهي فعيلة بمعنى مفروضة ؛ مأخوذة من الفرض وهو القطع . وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: {نصيباً مفروضاً} أي مقدارا معلوما وفي الحديث : "ألحقوا الفرائض بأهلها" والمراد بالفرائض هنا : الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن.[5].

3 :"**عرض ودراسة حديثيا وفقهيا**":

فيه تحديد كيفية ومجال البحث بأنه:

أولا: عرض للمسائل التي تدخل تحت هذا الموضوع-ثلث الباقي- حسب القدرة والاستطاعة.

ثانيا: دراسة للمسائل والأقوال والأراء الواردة في هذا الموضوع والترجيح بينها بمنظور علمي تأصيلي بإذن الله .

ثالثا: تسليط دراسة وتركيز البحث في ناحيتين :

1- الناحية الفقهية : وذلك من جانبين :

الجانب الأول: عرض المذاهب والأقوال بدءاً من الصحابة الكرام إلى الأئمة الأربعة وأتباعهم.

الجانب الثاني: عرض استنباطات الأئمة وذكر حججهم الأصولية ومناقشاتهم العلمية .

2- الناحية الحديثية: وذلك جانبين:

---

5) انظر "فتح الباري" لابن حجر (12 / 11)و"سبل السلام" (3 / 98)للصنعاني.

الجانب الأول: تخريج الأدلة والأقوال وذلك باستقصاء جمع طرقها [6] .

الجانب الثاني: بيان درجة ما وارد في هذه المسألة من حديث أو أثر ، وتمييز ما صح وما لم يصح منه على ضوء قواعد أهل الحديث وطريقتهم ؛ كي نتوصل إلى نتائج موثوقة-بإذن الله-.

المبحث الثاني:
أنواع الفروض المقدرة

كما هو معلوم أن الإرث ينقسم إلى إرث بالفرض وإرث بالتعصيب ، والذي يخصنا في هذا المبحث هو الأول(الإرث بالفرض) ، فعلى هذا والفروض المقدرة في الإرث نوعان:

النوع الأول:
فروض مقدرة متفقة بـــين أهل العلم وهي ستة:

وهي التي ثبتت في كتاب الله عز وجل.[7]:

1: النصف : ويرث بذلك خمسة أفراد بالإجماع.

2: والربع : ويرث بذلك صنفان بالإجماع.

3: والثمن : ويرث بذلك صنف واحد بالإجماع.

4: والثلثان : ويرث الثلثان أربعة أصناف بالإجماع.

5: والثلث : ويرث الثلث صنفان بالإجماع.

---

6)وقد استفدت كثيرا في هذا الجانب من كتب ومصادر عدة أهمها وأوسعها وأجودها كتاب الشيخ الفقيه زايد الوصابي المسمى بـ "الجامع لأحاديث وآثار الفرائض". وقد حاولت التتبع والتفتيش والتنقيح والترتيب واستقصاء الطرق قدر المستطاع غير مقلد له ، ومن قارن عاين .

7)انظر "تبيين الحقائق "للزيلعي (6/ 243) و"منهاج الطالبين "للنووي(ص: 181)و"الشرح الكبير "للدردير (4/ 470) و"الذخيرة "للقرافي (13/ 39) و"الشرح الممتع "لابن عثيمين(11/ 251).

6: والسدس: ويرث السدس سبعة أفراد بالإجماع.

فلهذا قال الرحبي:

واعلَمْ بأنَّ الإرثَ نوعانِ هُمَا *** فَرضٌ وتَعْصِيْبٌ عَلَى مَا قُسِمَا

فالفَرضُ في نَصِّ الكِتابِ سِتَّة *** لا فَرْضَ فِي الإرثِ سِواهَا البَتَّهْ

وقال صاحب منظومة "الدرة السنية":

فستة فروضنا المقدرة *** في محكم التنزيل قل مسطرة

والوارثون بها وكيفية إرثهم وشروطهم مبسوطة في مواضعها.

النوع الثاني:
فرض مقدر مختلف بين أهل العلم

وهو فرض واحد وهو: (ثلث الباقي).

ولم يأت به نص من كتاب الله ﷻ ولا من سنة رسوله ﷺبل هو ثابت باجتهاد بعض الصحابة ﷺ وتبعه الجمهور في مسائل على ذلك يأتي تفصيلها .

المبحث الثالث:
عرض المسائل إجمالا

ولما تتبعت-حسب طاقتي- المسائل التي يقع فيها هذا النصيب المقدر الاجتهادي وجدته في عدة مسائل وهي:

1-مسألة العمريتين أو الغرواين ولها صور أشهرها صورتان:

(أ): الصورة الأولى: وأركانها: زوج وأم وأب.

(ب):الصورة الثانية: وأركانها: زوجة وأم وأب.

وهذان المسألتان في قول الجمهور ويضاف صورتان على قول بعضهم النازلين الجد منزلة الأب في هذا الموضع :

(ج): الصورة الثالثة: وأركانها: زوج وأم وجد.

(د):الصورة الرابعة: وأركانها: زوجة وأم وجد.

2-ومسألة الجد مع الإخوة: في حالة التي معهم صاحب فرض [8] ويفضل عن الفروض أكثر من السدس فينظر للجد الأفضل والأحظ من ثلاثة أمور:

- سدس جميع المال .
- أو الثلث الباقي فرضا .
- أو المقاسمة.

3-والمسألة المسماة بالخرقاء: ولها صورتان:

1: جد وأم وأخت شقيقة.

2: جد أم وأخت لأب.

ففي القول المروي عن عمر ورواية عن ابن عباس رضي الله عنهم : أعطوا الأم ثلث الباقي وقالوا: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للجد .

8) ولا يكونون إلا أحد ستة أفراد: (الأم أو الجدة أو الزوجان أو البنت أو بنت الابن).

الباب الثاني

عرض المسائل بالتفصيل

المسألة الأولى:

مسألة العمريتين وتحتها خمسة مباحث:

- **المبحث الأول: سبب التسمية أو اللقب.**
- **المبحث الثاني: أركان المسألة.**
- **المبحث الثالث: صور المسألة؟**
- **المبحث الرابع: أقوال العلماء في المسألة وحججهم.**
- **المبحث الخامس: الترجيح في المسألة.**

۞۞۞

المبحث الأول
سبب التسمية أو اللقب

وهذه المسألة لها عدة أسماء أو ألقاب وهي :

❶ **العمريتين:**

لأن عمر رضي الله عنه كان أول من قضى فيهما حين وقعتا في زمانه .

❷ **والغراوين :**

- لأنهما كغرة الفرس في الشهرة .
- أو تشبيها لهما بالكوكب الأغر لشهرتهما.

◆ أو لأن الأم غرت في هذين المسألتين حيث أخذت ثلث ما بقي بعد صاحب الفرض لا الثلث من رأس المال فأعطوا الثلث لفظا لا معنى ؛ وهو سدس في الأولى وربع في الثانية وهو خلاف المسمى لها في الآية .[9]

❸ والغريبتين:

لغرابتهما ؛ قيل : لأجل مخالفتهما للقواعد ؛ أو لأنهما لا نظير لهما . [10]

❹ والغريمتين:

لأن كلاً من الزوجين كالغريم (صاحب الدين) والأبوان كالورثة . [11]

المبحث الثاني
أركان المسألة

وعند النظر في أقوال العلماء في الصور المختلف فيها يتبين لنا أن الأركان التي يمكن أن تتكون منها هذه المسألة أربعة :

1. وجود أم .
2. وجود أب أو جد -على قول بعض-.
3. عدم الفرع الوارث مطلقا.
4. وجود صاحب فرض (كالزوج أو الزوجة).

---

[9]) [انظر "منح الجليل" لابن عليش (9 / 610) و"حاشية إعانة الطالبين" لابن شطا الدمياطي (3 / 270) و"مغني المحتاج " للشربيني (4/ 25) و"نهاية الزين"لابن عمر نووي (1 / 284) و"الفواكه الدواني"للنفراوي (2 / 251) و"شرح ميارة الفاسي" (2 / 517)].

[10]) انظر [. "حاشية إعانة الطالبين" (3 / 265)و"تحفة المحتاج"للهيتمي (1 / 13).].

11) انظر "الرائد " ص(49).

قلت: ولم أجد دليلا يمنع أن يوجد معهم غيرهم من ذوي الفروض كالإخوة لأم، بغض النظر عن كونهم محجوبين أو غير محجوبين. ومع وجودهم فهم ينقلون الأم من الثلث إلى السدس.

والجمهور تكلموا عند تفرد الأبوين بالميراث ، ونصيب الذي تأخذه الأم هو الثلث مع وجود أحد الزوجين ؛ ولم يتعرضوا -حسب علمي القاصر - عند تفرد الأبوين بالميراث ونصيب الذي تأخذه الأم : السدس بسبب وجود الإخوة وإن كانوا محجوبين.

ولعل حجة تخصيصهم بذلك ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله : بأن عدم تفرد الأبوين بالميراث لا يكون إلا مع الزوج أو الزوجة[12].

قلت: ولكن هذا غير مسلّم في واقع الأمر ؛ فإنهما قد يتفردان بالباقي مع وجود وارث آخر –محجوب كالإخوة - مع وجود أحد الزوجين من قبل؛ أما أن يجيء بدل الزوجين أحد ذوي الفروض كالإخوة لأم ؛ فأظن أنه لا مانع عندهم.

فقد قال الإمام النووي رحمه الله: (أن الأب والأم إذا اجتمعا كان للأب الثلثان وللأم الثلث، فإذا زاحمهما ذو فرض قسم الباقي بعد الفرض بينهما على الثلث والثلثين كما لو اجتمعا مع بنت).[13]

12) انظر "إعلام الموقعين" (1 / 358)

13) انظر "المجموع " (16 / 71)

وقال الإمام الماوردي رحمه الله: (ولأنّ الأبوين إذا انفردا كان المال بينهم أثلاثًا للأمّ ثلثه وللأب ثلثاه ، فوجب إذا زاحمهما ذوو فرضٍ أن يكون الباقي منه بينهما للأمّ ثلثه وللأب ثلثاه).[14]

المبحث الثالث:
صور المسألة

وفي هذه المسألة أربعة صور:

(أ): الصورة الأولى : وأركانها: زوج وأم وأب.

(ب):الصورة الثانية : وأركانها: زوجة وأم وأب.

وهذان الصورتان هما المشهوران وهو قول غالب الجمهور حيث خصوا بها على هذين الصورتين فقط.

(ج): الصورة الثالثة : وأركانها: زوج وأم وجد.

(د): الصورة الرابعة : وأركانها: زوجة وأم وجد.

وهذا قول بعض أفراد الجمهور : كأبي يوسف وروي عن عمر وابن مسعود حيث جعلوا الجد كالأب إذا جاء مكانه ؛ ولم يفضلوا الأم على الجد .

صور المسألة في جداول

الصورة الأولى: زوج وأم وأب:

(ج:1)	قول ابن عباس	قـــــول الجـــمـــــهور		
	6	6		
½ زوج	3	3		
⅓ أم	2	الباقي3	ثلث الباقي	1
ع أب	1		الباقي	2

14) انظر "الحاوي الكبير" (8 / 99)

	وافقهم ابن سرين

الصورة الثانية: زوجة وأم وأب:

(ج:2)	قول ابن عباس	قول الجمهور			
	12	12			
¼ زوجة	3	3			
⅓ أم	4	الباقي 9	ثلث الباقي		3
ع أب	5		الباقي		6
وافقه ابن سرين					

الصورة الثالثة: زوج وأم وجد:

(ج:3)	قول ابن عباس	قول أبي يوسف والمروي عن عمر وابن مسعود			قول باقي الجمهور
		أصل المسألة: 6			
½ زوج	----	3			------
⅓ أم	----	الباقي 3	ثلث الباقي	1	------
ع جد	----		الباقي	2	------

الصورة الرابعة: زوجة وأم وجد:

(ج:4)	قول ابن عباس	قول أبي يوسف والمروي عن عمر وابن مسعود			قول باقي الجمهور
		أصل المسألة: 12			
¼ زوجة	----	3			------
⅓ أم	----	الباقي 9	ثلث الباقي	3	------
ع جد	----		الباقي	6	------

المبحث الرابع
أقوال العلماء في المسألة وحججهم

المطلب الأول:
تحديد وقت ظهور المسألة

لم تحصل صورة هذه المسألة عملياً في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأول زمن حصلت هو زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان أول من قضى بذلك. [15]

المطلب الثاني :
بعض البنود المتفقة بين المختلفين في المسألة

وقد لاح أثناء البحث بعض النقاط المتفقة بين هؤلاء المختلفين ، فأحببت عرضها قبل الدخول في ذكر أقوالهم ومناقشاتهم:

1 **البند الأول:** أن الأب في هذه الحالة -التي ليس للميت ولد(ذكرا أو أنثى) - يرث بالتعصيب فقط وهو الباقي وهذا مما يتفق به الجميع كما نقله ابن عبد البر.

وبيان ذلك:

◄◄ أن هذا من مفهوم اللفظ الآية ؛ قال الله تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث ؛ فالباقي للأب حيث لم يذكر نصيب الأب فعلم أن الباقي له ولأنه لو قال أوصيت بهذه المائة لزيد وعمر ونصيب زيد منها ثلاثون كان الباقي لعمر وكذا ههنا وإن قال : لي النصف ولك الثلث وسكت عن السدس صح وكان لرب المال لأنه لو سكت عن جميع الباقي بعد جزء العامل كان لرب المال.[16]

---

15) [انظر " الشرح الممتع " لابن عثيمين (11 / 222)و"الاختيار" للموصلي (5 / 98)]

16) "المغني" لابن قدامة (5 / 142) و(7 / 18)

◄◄ وأن الشارع لم يحدد مقدار هذا الباقي "وهذا شأن العصبة التي تأخذ الباقي فتارة تحوز المال وتاره تحوز أكثره وتارة تحوز أقله وتارة تخيب"[17] وتسقط: وذلك إذا استغرقت الفروض التركة – بعدل أو عول – فيسقط الوارث بالتعصيب إلا اثنين:

❶-الابن فإنه لا يمكن معه الاستغراق.

❷-والأب ، والجد -عند عدم الأب- .

◄◄ والاخوة الأشقاء في مسألة المشركة على القول المرجوح .

وفي العصبة بالغير لا تسقط:

◄◄ الأخت الشقيقة في مسألة الأكدرية على القول المرجوح.

◄◄ وكذلك قوله تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } يدل أن الأب يرث بالتعصيب حيث جعل للأم مع الأخوة السدس ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ولا ذكر للأخوة ميراثا فكان الباقي كله للأب. [18]

◄◄ ويدل على ذلك أيضا قوله عليه السلام : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر "[19] والأب ههنا عصبة فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض كما لو كان مكانه جد. [20]

---

17) "إعلام الموقعين" لابن القيم (1 / 357)

18) "المغني" لابن قدامة (7 / 18).

19) متفق عليه عن ابن عباس

20) "المغني" لابن قدامة (7 / 21)

كل هذه الأمور التي سردناها تبين أن الأب عصبة في هذه المسألة ، وإليك أقوال علماء المذاهب في ذلك أيضا:

1= قال العلامة الزيلعي الحنفي: (وجميع أحوال الأب في الفرائض ثلاثٌ إحداها الفرض المطلق، وهو السّدس، وذلك مع الابن أو ابن الابن وإن سفل لما تلونا، والحالة الثّانية الفرض، والتّعصيب، وذلك مع البنت أو بنت الابن الفرض لما تلونا، والتّعصيب لما روينا، والحالة الثّالثة التّعصيب المطلق، وذلك إذا لم يكن للميّت ولدٌ ولا ولد ابنٍ لقوله تعالى { فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثّلث } . فذكر فرض الأم وجعل الباقي له دليلٌ على أنّه عصبةٌ). انتهى.[21]

2= وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي : (فإن لم يترك المتوفى غير أبويه فلأمه الثلث وباقي ماله لأبيه لأن الله عز وجل – لما جعل ورثة المتوفى أبويه وأخبر أن للأم من ماله الثلث علم أن للأب ما بقي بدليل قوله – عز وجل – (وورثه أبواه) ! [النساء 11] . وهذا كله إجماع من العلماء واتفاق من أصحاب الفرائض والفقهاء).[22]

3= وقال الإمام القرافي المالكي : (وقوله تعالى ! (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) ! ولم يذكر الأب وحجب بالإخوة لأن المال قبل نزول المواريث كان كله للعصبة فلما قسم الله تعالى لكل واحد ما سماه بقي الأب على مقتضي الأصل له ما بقي بعد

21) وانظر "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " للزيلعي(6 / 230)" البحر الرائق " لابن نجيم الحنفي (8 / 558). و"الاختيار لتعليل المختار " للموصلي الحنفي (5 / 95).

22) انظر "الاستذكار" (5 / 329)

السدس كالعام إذا خص ويأخذ الأب ما عدا السدس لأنه أقرب عصبة من الإخوة).[23]

4= وقال الإمام الماوردي الشافعي : (للأب في ميراثه ثلاثة أحوالٍ : حالٌ يرث فيها بالتّعصيب وذلك مع عدم الولد وولد الابن ، فإن لم يكن معه ذوو فرضٍ لا يسقط بالأب كالأم أخذت الأم فرضها كاملًا إن لم يحجبها الإخوة وهو الثّلث ، وكان الباقي للأب لقوله تعالى : وورثه أبواه فلأمّه الثّلث [النّساء 11] ، فدلّك ذلك على أنّه الباقي للأب ، وإن حجب الأم إخوةٌ كان لها السّدس ، وكان الباقي بعد سدس الأم للأب لقوله تعالى : فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس [النّساء 11]).[24]

5= وقال الإمام النووي الشافعي:(وأما مسألة الاب فله ثلاث حالات: حالة يرث بالفرض لا غير، وحاله يرث فيها بالتعصيب لا غير.

وحاله يرث فيها بالفرض والتعصيب فأما الحالة التي يرث فيها بالفرض لا غير فهو إذا كان مع الابن أو ابن الابن فإن فرض الاب السدس لقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) والمراد بالولد هنا الذكر.

وأما الحالة التي يرث فيها بالتعصيب لا غير فتنقسم قسمين: أحدهما ينفرد بجميع المال وهو إذا لم يكن معه من له فرض غير الابنة، مثل ان كان معه أم أو أم أم أو زوج أو زوجة فإنه يأخذ ما بقى عن فرض هؤلاء بالتعصيب لقوله تعالى (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث) فأضاف المال إلى الابوين ثم قطع

---

23) " الذخيرة "(13 / 32)

24) "الحاوي الكبير "(8 / 109)

للام منه الثلث ولم يذكر حكم الباقي، فدل على أن جميعه للاب وأما الحالة الثالثة التي يرث فيها بالفرض والتعصيب فهو إذا كان أب وابنة أو ابنة ابن فإن للاب السدس بالفرض وللابنة أو لابنه الابن النصف والباقي للاب بالتعصيب.). (25)

6= وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: (فصل) قال رضي الله عنه (وللاب ثلاثة أحوال : حال يرث فيها بالفرض المجرد وهي مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرث السدس والباقي للابن ومن معه) لا نعلم في هذا خلافا لقول الله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد) (وحال) يرث فيها بالتعصيب المجرد وهي مع عدم الولد وولد الابن فيأخذ المال ان انفرد، وان كان معه ذو فرض غير الولد كزوج أو أم أو جدة فلذي الفرض فرضه وباقي المال له لقول الله تعالى (فان لم يكن له ولد وورثة أبواه فلامه الثلث أضاف الميراث اليهما ثم جعل للام الثلث فكان الباقي للاب ثم قال (فان كان له اخوة فلامه السدس) فجعل للام مع الاخوة السدس ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ولا ذكر للإخوة ميراثا فكان الباقي كله للاب (الحال الثالث) يجتمع له الفرض والتعصيب وهي مع اناث الولد أو ولد الابن فيأخذ السدس لقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد) ولهذا كان للام السدس مع البنت اجماعا ثم يأخذ ما بقي بالتعصيب لما روى ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " متفق عليه والاب أولى رجل بعد الابن وابنه وهذا كله مجمع عليه ليس فيه خلاف نعلمه). (26)

---

25) " المجموع " (16 / 85)

26) " الشرح الكبير "(7 / 7).

قلت: فهذا خلاصة أقوال المذاهب في هذا البند تقريرا ونقلا للإجماع.

❷ البند الثاني :

ومن المتفق أيضا بـــــين العلماء أن سياق الآية كلها في رأس المال(التركة) إلا موضع هذه المسألة .

➢ قال تعالى :(فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك) [النساء : 11] يعني من رأس التركة لا من باقي التركة.

➢ ثم قال تعالى (وإن كانت واحدةً فلها النّصف) [النساء : 11]يعني من رأس التركة لا من باقي التركة.

➢ ثم قال تعالى: (ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولدٌ) [النساء : 11] من رأس التركة لا من باقي التركة.

➢ ثم قال تعالى : (فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثّلث) [النساء : 11] فاختلف في هذا الموضع هل نصيب الأم من رأس المال أم من باقي المال عند وجود صاحب فرض(الزوج أو الزوجة).

➢ ثم قال تعالى: (فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس) [النساء : 11] من رأس التركة.

وقد نص ابن حزم الطاهري حصول الإجماع بينهم في قوله{فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس} أنّ ذلك من رأس المال ؛ فقال في "المحلى" (9 / 262): قال (والعجب أنّهم مجمعون معنا على قوله تعالى: {فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس} أنّ ذلك من رأس المال لا ممّا يرثه الأبوان ثمّ يقولون هاهنا في قوله تعالى: فلأمّه الثّلث إنّ المراد به ما يرث الأبوان).

ولم يحصل خلاف إلا في الموضع النزاع فقط حسب اطلاعي القاصر؛ مما يدل على اتفاقهم في تلك المواضع ؛ إذ لم يحصل أن أعطي هؤلاء المذكورين إلا من رأس التركة لا من باقيها.

المطلب الثالث:
أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول

القائلون به وكيفية قسمتهم للمسألة وحججهم والمناقشة معهم.

قالوا : ليس للأمّ في كلا الصورتين إلاّ ثلث ما بقي بعد ميراث الزّوج، والزّوجة

وهذا القول روي :

1: عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه :

في فريضة امرأة (الزوجة) والأبوين:

جاء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ".[27]

---

27) **[الأثر صحيح]:** أخرجه سفيان الثوري في "الفرائض": رقم(13) (ص24) [ومن طريقه عبد الرزاق في "مصنفه" (10/ 252) رقم (19015) والدارمي في "سننه" (4/ 1895) رقم (2914)].

وأخرج سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 54) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6/ 241) رقم(31057) من طريق سفيان بن عيينة .

والحاكم في "المستدرك"(4/ 372) رقم (7963) قال أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ.

وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" (7/ 394) رقم(6765) قال حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة ...

والبيهقي في "السنن الكبرى "(6/ 373) رقم(12299) قال أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ ا وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ا ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ا ثنا شُعْبَةُ ثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ-يعني الأعمش -.

ثلاثتهم (شعبة والثوري وابن عيينة) عن : منصور-[وهو ابن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة أبو عتاب الكوفي ، ثقت ثبت ، وترجمته في "تهذيب الكمال"(18 / 399) و"سير أعلام النبلاء "(6/ 128)-].

وقد رأيتَ أن الثوري -كما عند عبد الرزاق- ، وشعبة -كما عند البيهقي – زادا : الأعمش ، وتابعهما من هذا الوجه - وابن إدريس ووكيع وعيسى بن يونس وأبو معاوية وهشيم- .

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6/ 241) رقم(31061) قال حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ.

وأحمد في "فضائل الصحابة" (1/ 267) رقم (352) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ ثنا وَكِيعٌ ...

وقال أيضا في «كتاب الفرائض» حدثنا وكيع وأبو معاوية...[أورده ابن كثير في "مسند الفاروق" ت/ إمام (2/ 91)].

وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" (7/ 394) رقم (6766) قال حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس ووكيع، عن الأعمش...

والبيهقي في "السنن الكبرى "(6/ 374) رقم(12300) قال أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ا أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ا ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ا ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ا ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ا وَوَكِيعٌ ا عَنِ الْأَعْمَشِ.

وسعيد بن منصور في " سننه" (1/ 37) رقم (7) قال حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ .

وأيضا في "سننه"(1/ 37) رقم (8) – ومثله ابن أبي شيبة "مصنفه" (6/ 241)رقم (31053)- قالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ .

كلاهما (منصور والأعمش) : عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ [علقمة أو الأسود أو بدونهما]، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ...إلخ .

قلت: والأثر صحيح رجاله كلهم ثقات ؛ وإبراهيم هو النخعي يروي تارة عن الأسود وأخرى عن علقمة وتارة بإسقاطهما؛ والكل محفوظ ولا يضر؛ ورواية إبراهيم عن عبد الله بن مسعود وإن كان ظاهرها الانقطاع ولكن لها حكم الاتصال كما بينه الأئمة كالعلائي في"جامع التحصيل"وابن رجب في "شرح العلل"(1/ 294) والذهبي في "الميزان". انظر "الجامع لأحاديث وآثار الفرائض"(ص: 22)

وفي فريضة الزوج والأبوين:

جاء عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهَّ: كَانَ عُمَرُ، إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ قَالَ فِي **زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ».** (28)

2: وصح عثمان رضي الله عنه : أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ». (29)

وقد ثبت عنه أنه قال : "إذا قلت قال عبد الله فقد سمعته من غير واحد من أصحابه وإذا قلت حدثني فلان فحدثني فلان". أخرجه الترمذي في "سننه"(6/ 249) وابن سعد في "الطبقات"(5/ 24).

والأثر صححه شيخنا الفقيه زايد الوصابي في "الجامع لأحاديث وآثار الفرائض"(ص: 110-111) .

28) **[ضعيف]** : أخرجه الدارمي في "سننه" (4/ 1892) رقم (2907) قال أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، به .

وهذا الإسناد فيه شريك القاضي، وهو وإن كان صدوقاً فهو سيىء الحفظ ولم نجد له متابعا.

تنبيه: ولا أظن أن طرق مسألة الأولى –(فريضة الزوجة والأبوين)- تشهد لهذه المسألة-(فريضة الزوج والأبوين) - ؛ إذ تلك مسألة وهذه مسألة أخرى فاختلف المعنى .

تنبيه:

1- خلط بعض المحققين بينهما فجعل إسناد هذه المسألة ضمن طرق المشهودة للمسألة الأولى.

2-أعل بعض المحققين أيضا هذا الإسناد بعلة الانقطاع بين إبراهيم وعبد الله بن مسعود وقد تقدم البيان باتصالها. والله أعلم.

29) **[الأثر صحيح]:** أخرجه الثوري في "الفرائض" (ص: 25) رقم (12) [ومن طريقه عبد الرزاق في "مصنفه" (10/ 253) رقم (19016) قال أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَمَعْمَرٌ ...

وأخرجه الدارمي في "سننه" (4/ 1893) رقم (2909) وابن المنذر في "الأوسط "(7/ 395) رقم (6768) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 374) رقم (12301) من طريق شُعْبَةُ...

وأخرج الدارمي أيضا في رقم (2868) قال حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ...

وقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6/ 240) رقم (31050) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ...

3 :وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصح عنه بمجموع الطرق:

أَنَّه قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ».[30]

وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" (7/ 395) رقم (6769) والبيهقي في "السنن الكبرى " (6/ 374) رقم (12301) من طريق سفيان الثوري ...

خمستهم(الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ وشُعْبَةُ وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ- [ثقة حافظ له مناكير كما في التقريب]-) عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عُثْمَانَ به...

وهذا الاسناد صحيح رجاله ثقات أكثرهم مشاهير ؛ وأبو المهلب اسمه عمرو بن معاوية- قال في التقريب : ثقة - وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي-ثقة كما في التقريب-.

وأخرج سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 55) من طريق : خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ به.

قلت: هناك انقطاع بين أبي قلابة وعثمان فإنه لم يدركه ولكن الأثر متصل كما تقدم في رواية أيوب ابن أبي تميمة ولا شك أنه أثبت من خالد وهو ابن مهران الخذاء.

والأثر صححه شيخنا الفقيه زايد الوصابي في "الجامع لأحاديث وآثار الفرائض"(ص:111-112) .

30) **[حسن لغيره]** : أخرجه ابن أبي شيبة "مصنفه" (6/ 241) رقم (31052) عن علي بن هاشم- وهو صدوق- ، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة (6/ 241)رقم(31055) وابن المنذر في "الأوسط"(7/ 395)رقم(6770) من طريق وكيع ...

والدارمي في "سننه" (4/ 1895) رقم(2913) من طريق عبيد الله بن موسى- ثقة كما في التقريب- .

وسعيد بن منصور في"سننه" رقم(15) عن هشيم-هو ابن بشر ثقة مدلس-

أربعتهم (علي بن هاشم ووكيع وعبيدالله بن موسى وهشيم) عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي رضي الله عنه .

وفي هذا السند علتان :

1- ابن أبي ليلى سيء الحفظ .

2-الانقطاع بين الشعبي وعلي فإن الشعبي لم يسمع من علي إلا حرفا واحدا كما ذكره الدراقطني في "العلل".

ولكن الأثر يتقوى بالشواهد الآتية- كما ذكره شيخنا زايد الوصابي في"الجامع لأحاديث وآثار الفرائض"(ص 112) - وهاك ذكرها :

1-أخرج ابن أبي شيبة في مصنف (6/ 242) رقم (31066) قال حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثنا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: قَالَ: «لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ». وفيه علتان :

الأولى: مندل –وهو ابن علي العنزي- ضعيف .

والثانية :الانقطاع بين علي وإبراهيم فإنه لم يردك علياً.

2- وأخرج سنن سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 39) رقم (14) وابن المنذر في "الأوسط" (7/ 395) رقم(6771) : من طريق أَبِي شِهَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ. وفيه علتان:

الأولى: حجاج-وهو ابن أرطاة- كثير التدليس وقد عنعن ، الثانية: شيخه مبهم.

وحجاج اضطرب في هذا السند :

- فتارة يسند إلى علي رضي الله عنه كما رأيت الآن .
- وتارة يسند إلى الحارث الأعور :
  - كما أخرجه البيهقي في "الكبرى" (6/ 374)رقم (12302)قال وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ أثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ أثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ أَ عَنْ حَمَّادٍ أَعَنِ الْحَجَّاجِ أَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ -[كذا والصواب عمير كما في ترجمته وطريق سعيد ين منصور الذي يأتي]- أَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ .
  - وسعيد بن منصور في" سننه"(1/ 38) رقم (13) قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ هَمْدَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ به.
  - وقال أيضا في"سننه" (1 / 56) رقم (17) نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: «عَلَّمَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ».
- وتارة يسند إلى ابن حنفية كما أخرجه ابن أبي شيبة (16/ 221) رقم(31712) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ به.

۞ **تنبيه وفائدة :** يصلح استشهاد المضطرب إذا لم يكن ضعفه شديدا كما هو صنيع وتقريرات الأئمة رحمهم الله .

قال الحافظ في "نتائج الأفكار" (1/ 147)- بعد ذكره لحديث لحفصة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه، وشماله لما سوى ذلك- قال: (وفي تصحيحه نظر، لأن في أبي أيوب الإفريقي -واسمه عبد الله بن علي- مقالاً مع الاضطراب من عاصم في سنده، وقد تكلموا في حفظه، وإنما قلت: حسن، لاعتضاده بما قبله).

قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: 459) رقم (703) حَدِيث: "الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ"، أحمد وأبو داود والترمذي وآخرون عن أبي الدرداء به مرفوعا، بزيادة: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، الحديث. وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وحسنه حمزة الكتاني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، ولذا قال شيخنا: له طرق يعرف بها أن للحديث أصلا. انتهى. نقلا من "اتحاف أهل الاجتهاد بما يصلح به الاستشهاد عند الأئمة النقاد" ص(130) للشيخ الحمادي.

وقال الألباني في "الرد المفحم" (ص: 56) : (وإذا عرفت هذا فاعلم أن الاضطراب عند علماء الحديث علة في الرواية تسقطها عن مرتبة الاحتجاج بها حتى ولو كان شكليا كهذا لأنه يدل على أن الراوي لم يضبطها ولم يحفظها).

قلت: ومفهوم قوله (عن مرتبة الاحتجاج بها) أي لا مرتبة الاستشهاد به إذا لم يكن ضعفه شديدا .

وقد صرح بذلك في مكان أخر فقال قال في كتابه " أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" (1/ 221):= (وأما الاضطراب في السند؛ فهو مُسَلَّم، فلا حاجة لإطالة الكلام ببيانه، ولكن ذلك مما لا يمنع من الاستشهاد به - كما فعلنا -؛ لأنه ليس شديد الضعف - كما هو ظاهر - والله سبحانه وتعالى أعلم).

۞ **فائدة ثانية**: ومن صنيع الأئمة الاستشهاد-له أو عليه- بسند فيه علتان ليستا شديدة الضعف: (كجهالة الحال مع الانقطاع أو الارسال مع سوء الحفظ أو الاضطراب):

- ذكر الحافظ ابن حجر في "الموافقة "(1/ 245): حديثا عند البيهقي من طريق علي بن قادم عن خالد بن طهمان عن عطية عن أبي سعيد الخدري فقال في آخره: "هذا حديث غريبٌ أخرجه الحاكم في الإكليل هكذا. وعلي بن قادم وشيخه، وشيخ شيخه كوفيون شيعيون وقال: وأشدهم ضعفا عطية ولو تُوبع لحكمت بحسنه. وقد وقعت لي هذه القصة بإسناد أقوى من هذا انتهى إلى تابعيٍّ نسب ذلك لعيسى ابن مريم عليهما السلام" . ا. هـ.

4: وعن ابن مسعود رضي الله عنه وقد تقدم ذكر موافقته لعمر رضي الله عنه قَالَ: **: « كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ».**[31]

فكما ترى في هذا السند علل كثيرة ومع هذا يقول الحافظ:" ولو تُوبع لحكمت بحسنه ". انظر"الفتاوى الحديثية لعلامة الديار اليمانية" (1/ 302).

- وقال العلامة الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل "(5/ 316) رقم (1493) عند تخريجه :(حديث أبى بن كعب قال: " علمت رجلا القرآن فأهدى إلى قوسا فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها ". قال : أخرجه ابن ماجه (2158) وكذا البيهقى (6/ 125 ـ 126) من طريق ثور بن يزيد حدثنا خالد بن معدان: وأسقط البيهقى منه خالد بن معدان: حدثنى عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعى عن أبى بن كعب قال: فذكره. وهذا سند ضعيف فيه ثلاث علل:
  - الأولى: الانقطاع بين عطية وهو ابن قيس الكلاعى وأبى.
  - الثانية ، الثالثة: الجهالة والاضطراب... وجملة القول: أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف لكن له شاهدان من حديث عبادة بن الصامت وأبى الدرداء يرتقى الحديث بهما إلى درجة الصحة وقد كنت خرجتهما فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة ").

قلت: وفي بعض صور هذه المسألة محل اجتهاد ، فلهذا ترى خلافا عمليا بين أهل العلم فيها والله الموفق.

- وقال العلامة الوادعي في "الشفاعة" (ص: 269-270) -عند تخريجه حديث رقم(189)- :((من صلّى على محمّد وقال: اللهمّ أنزله المقعد المقرّب عندك يوم القيامة. وجبت له شفاعتي))-فذكر للحديث علتان-:
  - أن الحديث يدور على وفاء بن شريح وهو مجهول الحال.
  - وفي سند الحديث أيضًا عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، ثم قال رحمه الله :(لكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى الحسن، والله أعلم) .

31) **[صحيح]:** وقد تقدم تخريجه في ضمن أثر عمر رضي الله عنهما.

وروي عنه أيضا أنه قال: **«مَا كَانَ اللهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ»**.[32]

5: وزيد بن ثابت رضي الله عنه :

◄◄ في مسألة : زوج وأبوين:

جاء عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ؟ قَالَ: «بَلْ رَأْيٌ أُرَاهُ لَا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ» كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ».[33]

---

32) **[حسن]:** أخرج الثوري في "الفرائض " رقم (15) [ومن طريقه عبد الرزاق في "مصنفه" (10/ 253) رقم (19019) –ومن طريقه ابن المنذر في " الأوسط" (7/ 395) رقم (6767)–].

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6/ 241) رقم (31060) قال حدثنا وكيع ، والدارمي في "سننه" (4/ 1896) رقم(2916) قال أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ –يعني ابن يوسف– .

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 373) رقم (7964)قال حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ .

أربعتهم (عبد الرزاق ووكيع ومحمد وزائدة) عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ به.

وهذا الإسناد منقطع: فالمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود ؛ قَالَ العلائي في " تحفة التحصيل "(ص: 304): "قَالَ أَحْمَد بن حَنْبَل لم يسمع من عبد الله بن مَسْعُود شَيْئا وقَالَ أبو حَاتِم : رِوَايَته عَن ابْن مَسْعُود مُرْسلَة لم يلق ابْن مَسْعُود وَلم يلق عليا إِنَّمَا يروي عَن مُجَاهِد وَغَيره ".

ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه" (6/ 263) رقم (31245) حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيْلٌ، عَنْ بَسَّامٍ– ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ–قال– وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: (لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ، أُمًّا عَلَى جَدٍّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ). هذا إسناده حسن : فابن فضيل –هو محمد بن فضيل صدوق – وبسام هو–ابن عبد الله الصيرفي صدوق ، وفضيل –هو ابن عمرو الفقيمي ثقة – .

قلت: فالأثر يتوقى بهذه الطرق ؛ فيكون حسنا إن شاء الله .

33) **[صحيح]:** له طريقان صحيحان وطرق أخرى ضعيفة تتقوى بالتي قبلها :

۞ **الأولى :** أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10/ 254) رقم (19020) [ومن طريقه ابن المنذر أيضا في" الأوسط" (7/ 396) رقم (6773)].

وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 242) رقم (31063) من طريق ابن نمير ...

وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 375) رقم (12305) و(12305) من طريق يزيد بن هارون...

وأخرجه أيضا رقم(12306)من طريق: يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ -[مختلف فيه والراجح ضعفه]-.

وأخرج الخطيب في " الفقيه والمتفقه" (1/ 286) رقم (533) من طريق سُفْيَانُ-يعني ابن عيينه- ، وَيَزِيدُ -يعني ابن هارون- ...

خمستهم(عبد الرزاق وابن نمير وشريك وسفيان بن عيينة ويزيد) عن سفيان-يعني الثوري- عن عبد الرحمن بن الأصبهاني-[ثقة]- عن عكرمة قال بعثني ابن عباس فذكر القصة.

وتوبع عبد الرحمن بن الأصبهاني من قبل الحكم بن عتيبة-[ثقة ثبت]- كما أخرجه الدارمي في" سننه" (4/ 1896) رقم(2917) قال أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟. فَقَالَ زَيْدٌ: «إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ، وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي».

۞ **والثانية :** أخرجها الدارمي في "سننه"(4/ 1893) رقم (2908)- [من طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 375)رقم(12309)]- قال الدَّرَامِيُّ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ، وَأَبَوَيْهِ؟ فَقَالَ: «قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ أَرْبَعَةٍ» . وهذا إسناده صحيح. رجاله ثقات. وهمام -هو ابن يحيى ، ثقة ، ويزيد الرشك-هو ابن شريك بن الرشك ، ثقة- كلاهما من رجال الصحيحين-.

وسعيد بن المسيب سمع من زيد بن ثابت على الصحيح كما ذكره شيخ الإسلام والذهبي .

قال في ابن تيمية "منهاج السنة "(7/ 536): (وَسَعِيدٌ كَانَ يُرْجِعُ عِلْمَهُ إِلَى عُمَرَ، وَكَانَ قَدْ أَخَذَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ...).

وقال الذهبي في "السير " (5/ 124): -في ترجمة سعيد-: "رَأَى عُمَرَ، وَسَمِعَ عُثْمَانَ، وَعَلِيّاً، وَزَيْدَ بنَ ثَابِتٍ، ...).

وذكر علي بن المديني في " علله" (ص: 48)قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَمْ يَسْمَعْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . وكذا نقله ابن أبي حاتم في "المراسيل" (ص: 72) من طريقه رقم(250) حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ به.

إلا أن ابن المديني اضطرب في نفسه إثبات اللقي منه ، فقال في "العلل "(ص: 70): (وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه منهم من لقيه ومنهم من لم يلقه إثنا عشر رجلا-فسردهم ثم قال-: فأما من لقيه منهم وثبت عندنا لقيه : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وقبيصة بن ذؤيب ، وخارجة بن زيد ، وأبان بن عثمان ، وسليمان بن يسار ؛ ولم يثبت عندنا من الباقين سماع من زيد فيما ألقي إلينا إلا أنهم كانوا يذهبون مذهبه في الفقه والعلم).

وقال في "العلل" (ص:78): (كان ممن لقيه من هؤلاء الإثني عشر : قبيصة بن ذؤيب ، و خارجة بن زيد بن ثابت ، وأبان بن عثمان ، وسليمان بن يسار ، وكان ممن يقوم بقوله ممن لا يثبت له لقاؤه مثل هؤلاء الأربعة : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعَبد الملك بن مروان ، وقبيصة بن ذؤيب.).

قال الشيخ زايد الوصابي في "الجامع" ص(20-21) : (والراجح مما تقدم هو سماع سعيد بن المسيب من زيد كما هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية والامام الذهبي ، واختلف قول علي بن المديني في ذلك كما تقدم. وذلك أن سعيد بن المسيب عاصر زيد بن ثابت نحو خمس وثلاثين سنة ، وكلاهما في المدينة ، وكان سعيد إماما مشهورا بالطلب فيبعد عدم السماع منه على أن روايته عنه قليلة ، والله أعلم).

۞ وللأثر أيضا طرق أخرى فيها ضعف وهي تقوي وتتقوى بما قبلها:

◄◄ **الأولى :** أخرجها الدارمي في "سنن" (4/ 1894) رقم (2912) و ابن أبي شيبة (6/ 241) رقم (31051) من طريق هشام ؛ وعبد الرزاق (10/ 254) رقم (19021) من طريق معمر .

كلاهما (هشام ومعمر) عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه قال - في امرأة تركت زوجها وأبويها- : «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ» .

ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف كما ذكره الأئمة- ابن معين والدارقطني - إلا أنه توبع من قبل هشام كما ترى.

وكذلك رواية قتادة عن سعيد بن المسيب فيها ضعف -كما ذكره الأئمة كابن المديني وابن المهدي وأحمد- إلا إذا صرح بالتحديث أو روى عنه شعبة.

وجاء عنه – أَنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ ، لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمًا ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ سَهْمَانِ.(34).

◄◄ **الثانية :** أخرجها ابن أبي شيبة أيضا (6/ 242) رقم (31067) قال حدثنا عبدة عن الأعمش أن ابن عباس فذكر نحو ما تقدم . والأعمش لم يسمع عن أحد من الصحابة كما قاله الترمذي.

◄◄ **الثالثة:** أخرجها ابن أبي شيبة (6/ 242) رقم (31066) قال حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثنا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: قَالَ: «لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ». فيه علتان:

1-الانقطاع ؛ فإبراهيم –هو النخعي – لم يصح سماعه عن أحد من الصحابة.

2-فيه مندل: ضعيف.

◄◄ **الرابعة:** أخرجها سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 55) رقم (11) قال نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمًا، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ ". فيه انقطاع ؛ فأبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت قاله أبو حاتم كما في "تحفة التحصيل "(ص: 176).

قال شيخنا زايد الوصابي في "الجامع" ص(116): فحاصل أثر زيد أنه صحيح كما في الطريقين الأوليين ، ويزداد قوة بما بعده).

34) **[حسن بشواهده]** أخرجه سعيد بن منصور (1/ 38) رقم (11) قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .-فذكر اللفظ المذكور-.

في هذا الاسناد انقطاع ؛ أبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت قاله أبو حاتم كما في "تحفة التحصيل "(ص: 176). ولكن يتقوى بما يأتي من الشواهد .

1- أخرج عبد الرزاق في"مصنفه" (10/ 254) رقم(19021) قال أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ا عَنْ قَتَادَةَ ا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ا وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ا وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ».

في هذا الإسناد علتان :

⊙ رواية معمر عن قتادة فيها ضعف كما ذكره الأئمة- ابن معين والدارقطني -.

⊙ وكذلك رواية قتادة عن سعيد بن المسيب فيها ضعف كما ذكره الأئمة -ابن المديني وابن المهدي وأحمد- إلا إذا صرح بالتحديث أو روى عنه شعبة.

◄◄ في مسألة : زوجة وأبوين :

عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَأَبَوَيْنِ، قَالَ: " قَسَمَهَا زَيْدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ ". (35).

2- وأخرج أيضا في"مصنفه" (1/ 38) رقم (12) قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

وفي هذا السند علتان :

⊙الأولى: ابن أبي ليلى سيء الحفظ .

⊙ الثانية: الانقطاع بين الشعبي عبد الله محقق فأنه لم يسمع من ابن مسعود كما ذكره أبو حاتم. وأخشى كذلك-الانقطاع- بينه وبين زيد بن ثابت.

3- ويشهد له أيضا طرق التي فيها قصته مع ابن عباس.

فالأثر حسن بشواهده إن شاء الله.

35) **[صحيح]** أخرجه الدارمي في "سننه" (4/ 1893) رقم (2908) والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 375) رقم (12309) من طريق يزيد بن هارون . وأخرج أحمد في "العلل " –من رواية ابنه عبد الله- (3/ 334) رقم (5480) قال عبد الله حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدثنَا عبد الصَّمد .

كلاهما (هارون وعبد الصمد) عن هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى أعَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً وَأَبَوَيْنِ، قَالَ: " قَسَمَهَا زَيْدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ ".

قلت: رجاله ثقات ، وهمام –هو ابن يحيى العوذي البصري -ثقة ربما يهم- ، ويزيد الرشك –هو ابن أبي يزيد ثقة – .

وهنا طريقان آخران:

1- أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6/ 241) رقم (31051) من طريق وكيع ، وأخرجه الدارمي في "سننه" (4/ 1894) رقم (2912) كم طريق أبي نعيم . كلاهما (وكيع وأبو نعيم) عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، به.

6: وروي عن محمد ابن حنفية -ولم يصح عنه-: في امرأةٍ وأبوين : للمرأة الرّبع ، وللأمّ ثلث ما بقي. (36)

7: وروي عن إبراهيم النّخعيّ: وصح عنه

قلت:هذا الاسناد رجاله ثقات إلا أن رواية قتادة عن سعيد بن المسيب فيها ضعف -كما تقدم- إلا إذا صرح بالتحديث أو روى عنه شعبة.

2- وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6/ 242) رقم (31066) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثنا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ: قَالَ: «لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ».

وفيه علتان : الأولى: مندل –وهو ابن علي العنزي- ضعيف ؛ والثانية :الانقطاع فإن إبراهيم لم يصح سماعه عن أحد من الصحابة. قلت: ولكن يتقوى بما قبله ؛ فالأثر صحيح إن شاء الله .

36) **[ضعيف]:** أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 241) رقم (31062) قال حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ».

وأخرجه أيضا في (6/ 242) رقم (31065) بنفس السند إلا أنه : فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ».

وهذا الاسناد فيه ثلاث علل:

1-حجاج بن أرطاة كثير التدليس وقد عنعن.

2-شيخه مبهم.

3- اضطراب حجاج في هذا السند :

- وتارة يسند إلى ابن حنفية كما رأيت الآن
- فتارة يسند إلى علي رضي الله عنه.
- وتارة يسند إلى الحارث الأعور ؛ وقد تقدم ذكر ذلك سابقا تحت تخريج أثر علي رضي الله عنه.

عن سليمان ، قال : كان إبراهيم يفرضها كما فرضها زيدٌ. [37]

8: وروي عن الحارث الأعور: ولم يصح عنه [38]

9- وهو قول الحسن، وسفيان الثّوريّ، ومالكٍ، وأبي حنيفة، والشّافعيّ، وأصحابهم [39]

❁ كيفية قسمتهم في المسألة ولقبهم فيها:

◄◄ أما الكيفية:

فقالوا :

◆للأم الربع في مسألة : الزوجة والأبوين : ومخرج المسألة من أربعة فللزوجة الربع وهو سهم واح يبقى ثلاثةأسهم للأم ثلثها : هو سهم واحد ، وهو ربع الأربعة ، وللأب الباقي وهو سهمان.

---

37) **[صحيح]:** أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 242) رقم (31064) قال حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ به. رجاله ثقات ؛ الحسين بن على بن الوليد الجعفى ثقة وزائدة هو بن قدامة-ثقة- وسليمان – هو الأعمش أو التيمي وكلاهما ثقة -.

38) **[ضعيف]:** أخرجه البيهقي في "الكبرى" (6/ 374)رقم (12302)من طريق حماد ؛ وأخرج سعيد بن منصور في"سننه" (1 / 56) رقم (17) من طريق أبي شهاب ؛ كلاهما (حماد وأبو شهاب) عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ -[كذا والصواب عمير كما في ترجمته وطريق سعيد ين منصور الذي يأتي]- الْأَعْوَرِ . قَالَ: «عَلَّمَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ». وهذا الاسناد فيه علل:

1-حجاج بن أرطاة كثير التدليس وقد عنعن.

2- اضطرابه فتارة يسند إلى الحارث كما رأيت وتارة يسند إلى علي رضي الله عنه وأخرى إلى ابن حنفية وقد تقدم ذكر ذلك.

39) انظر "المحلى" لابن حزم (9 / 260).

◆ولها :السدس في مسألة : الزوج والأبوين: وتصح من ستة للزوج النصف : وهو ثلاثة وللأم ثلث ما بقي وهو واحد-أي السدس- وللأب الباقي[40] .

وأما التسمية :

فقد سموا نصيب الأم في كلا المسألتين: (ثلث الباقي).

وقالوا- في بيان سبب ذلك- : "فالثلث هنا وإن صار في الحقيقة ربع جميع المال أو سدسه إلا أن الأدب التعبير به تبركا بلفظ القرآن وتباعدا عن إيهام المخالفة لأنّ المراد من قوله تعالى - فلأمّه الثّلث - ثلث ما ورثه الأبوان سواءٌ كان جميع المال أو بعضه "[41]

◆ **لطيفة** : وجاء في " الكتاب: الرابع من فوائد أبي عثمان البحيري" (ص: 52) رقم(52 –قال البَحِيْرِيُّ، النَّيْسَابُوْرِيُّ (المتوفى: 451هـ)أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، التَّاجِرُ، بِسَرَخْسَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنبا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، بِالْمَدِينَةِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَكَمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ قَدْ ضَاقَتْ حَالُهُ، وَرَمَقَهُ دَيْنٌ، فَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ فِي زَمَانِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَجَالَسَ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ قَبِيصَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ نَسْمُرُ مَعَهُ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

قَالَ: فَذَهَبَ إِلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَنْ مِنْكُمْ يَحْفَظُ قَضَاءَ عُمَرَ فِي إِمَارَةِ الأَوْلادِ، قَالَ: قُلْتُ: أَنَا.

---

40) انظر "حاشية ابن عابدين" (6 / 773)

41) انظر "رد المحتار " (29 / 399) و"حاشية ابن عابدين" (6 / 773)

قَالَ: فَقَالَ لِي: قُمْ.

فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَدْخَلَنِي عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى نُمْرُقَةٍ، بِيَدِهِ مِخْصَرَةٌ، عَلَيْهِ غُلالَةٌ، مُلْتَحِفٌ بِسِينِيَّةٍ، بَيْنَ يَدَيْهِ شَمْعَةٌ.

قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ سَلامِي، قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبْتُ لَهُ.

قَالَ: إِنْ كَانَ أَبُوكَ لَنَعَّارًا فِي الْفِتَنِ.

قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَفَى اللهُ عَمَّا سَلَفَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: فَجَلَسْتُ، قَالَ: أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: اقْرَأْ مِنْ سُورَةِ كَذَا، وَمِنْ سُورَةِ كَذَا.

قَالَ: فَقَرَأْتُ.

قَالَ: فَقَالَ لِي: أَتَفْرِضُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا؟ قُلْتُ: لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلأُمِّهَا السُّدُسُ وَلأَبِيهَا مَا بَقِيَ.

قَالَ: **أَصَبْتَ الْفَرْضَ، وَأَخْطَأْتَ اللَّفْظَ**، إِنَّمَا لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلأُمِّهَا ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلأَبِيهَا مَا بَقِيَ.

قَالَ: فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ عَلَى حَالِهَا، وَهُوَ رَجُلٌ تَرَكَ زَوْجَتَهُ، وَأَبَوَيْهِ؟ فَقُلْتُ لِزَوْجَتِهِ الرُّبُعُ، وَلأُمِّهِ الرُّبُعُ، وَلأَبِيهِ مَا بَقِيَ.

قَالَ لِي: **أَصَبْتَ الْفَرْضَ، وَأَخْطَأْتَ اللَّفْظَ،** لَيْسَ هَكَذَا، يُفْرَضُ لِزَوْجَتِهِ الرُّبُعُ، وَلأُمِّهِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ، مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلِلأَبِ مَا بَقِيَ...إلخ. (42)

قلت :

وهنا شاهدان في هذه القصة التي حصلت بين ابن شهاب وعبد الملك :

1-أن للأم في مسألة الزوج لها السدس من جميع المال وفي مسألة الزوجة لها الربع من جميع المال. ولكن يعبرون في كلا المسألتين بـ"ثلث الباقي".

2-أن عبد الملك انتقد لفظة ابن الشهاب الصريحة في القسمة وأطلق عليها ثلث الباقي ولعل سبب تخطئته لابن شهاب مخالفته الأدب في التعبير بلفظ القرآن والابتعاد عن إيهام مخالفته ظاهرا.

❁ وحجتهم في المسألة :

قال السرخسي الحنفي -المتوفى(483هـ)-: (وحجتنا في ذلك قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثّلث} [النساء: 11] معناه: فلأمه ثلث ما ورثه أبواه إذ لو لم يحمل على هذا صار قوله: {وورثه أبواه}[النساء: 11] فصلا خاليا عن الفائدة وقد كان يحصل البيان بقوله: {فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثّلث} [النساء: 11] كما قال تعالى: {فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك

---

42) والقصة أوردها أيضا ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (55/ 297) قال أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنبأنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد أنبأنا أبو الحسن أحمد بن أبي إسحاق بن محمد بن إبراهيم التاجر بسرخس به.

والذهبي في "سير أعلام النبلاء" ط/ الرسالة (5/ 329).و"تاريخ الإسلام" ت/ بشار (3/ 510)من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ به.

وإن كانت واحدةً فلها النّصف} [النساء: 11] فلما قال هنا: وورثه أبواه عرفنا أنه إنما جعل لها ميراث الأبوين وميراث الأبوين ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة، يوضحه أنه علق إيجاب الثلث لها بشرطين أحدهما عدم الولد والآخر أن يكون الوارث أبوين فقط لأن قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولدٌ} [النساء: 11] شرط، وقوله تعالى: {وورثه أبواه} [النساء: 11] عطف على شرط والمعطوف على الشرط شرط والمتعلق بشرطين كما ينعدم بانعدامهما ينعدم بانعدام أحدهما فبهذا يتبين أن ثلث جميع التركة لها غير منصوص في هذه الحالة فوجب المصير إلى هذا المعنى المعقول وهو أن الأبوين في الأصول كالابن والبنت في الفروع لأن سبب وراثة الذكر والأنثى واحد، وكل واحد منهما متصل بالميت بغير واسطة، ثم لا يجوز تفضيل البنت على الابن ولا التسوية بينهما في الفروع بل يكون للأنثى مثل نصف نصيب الذكر فكذلك في الأصول ويقاس ما بقى بعد نصيب الزوج والزوجة بجميع المال عند عدم الزوج والزوجة)[43].

وقال النووي رحمه الله -وهو يوضح كيفية تطبيق هذه القاعدة هنا-: (أن الأب والأم إذا اجتمعا كان للأب الثلثان وللأم الثلث، فإذا زاحمهما ذو فرض قسم الباقي بعد الفرض بينهما على الثلث والثلثين كما لو اجتمعا مع بنت). [44]

وقال ابن القيم الجوزية: (المسألة الثانية: العمريتان والقرآن يدل على قول جمهور الصحابة فيها كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت إن للأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين وها هنا طريقان أحدهما بيان عدم دلالته على إعطائها

---

43) "المبسوط" (ج29 / ص272)

44) " المجموع"(16 / 71)

الثلث كاملا مع الزوجين وهذا أظهر الطريقين والثاني دلالته على إعطائها ثلث الباقي وهو أدق وأخفى من الأول أما الأول فإن الله سبحانه إنما أعطها الثلث كاملا إذا انفرد الأبوان بالميراث فإن قوله سبحانه فإن لم يكن له ولد وورثة أبواه فلأمه الثلث شرط أن في استحقاق الثلث عدم الولد وتفردهما بميراثه فإن قيل ليس في قوله وورثه أبواه ما يدل على أنهما تفردا بميراثه قيل لو لم يكن تفردهما شرطا لم يكن في قوله وورثه أبواه فائدة وكانت تطويلا يغنى عنه قوله فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث فلما قال وورثه أبواه علم أن استحقاق الأم الثلث موقوف على الأمرين وهو سبحانه ذكر أحوال الأم كلها نصا وإيماء فذكر أن لها السدس مع الإخوة وأن لها الثلث كاملا مع عدم الولد وتفرد الأبوين بالميراث بقي لها حالة ثالثة وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث وذلك لا يكون إلا مع الزوج أو الزوجة فإما أن تعطى في هذه الحال الثلث كاملا وهو خلاف مفهوم القرآن وإما أن تعطى السدس فإن الله سبحانه لم يجعله فرضها إلا في موضعين مع الولد ومع الإخوة وإذا امتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرض الزوجين هو المال الذي يستحقه الأبوين ولا يشاركهما فيه مشارك فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوج ولا زوجة فإذا تقاسماه أثلاثا كان الواجب أن يتقاسما الباقي بعد فرض الزوجين كذلك). [45]

وقال النفراوي المالكي (المتوفى : 1126هـ) : (وحجّة الجمهور العمل بالقواعد وهي أنّ كلّ ذكرٍ وأنثى في درجةٍ واحدةٍ يجب أن يفضّل الذّكر على الأنثى ولو أخذت الأم الثّلث كاملًا فيهما لأدّى إلى مخالفة القواعد المقدمة مراعاتها على عموم

45) "إعلام الموقعين " (1 / 358)

الآية ولا يقال كيف نقدّم القواعد على القرآن لأنّا نقول القواعد من القواطع بخلاف القرآن فإنه وإن كان لفظه قطعيًّا فدلالته ظنّيّةٌ). [46]

➢ **واعترض عليهم**:

كيف لو جاء جد مكان الأب هل تجعلونه مثل الأب؟.

➢ **فأجاب الجمهور**:

(فأما إذا كان مكان الأب جد فنقول بتفضيل الأنثى على الذكر ؛ والتسوية إنما تجوز عند المساواة في القرب ولا مساواة ؛ فالأم متصلة بالميت من غير واسطة والجد لا يتصل به إلا بواسطة.

ألا ترى أن الجد قد يحرم الميراث بمن هو أقرب منه وهو الأب والأم لا تحرم بمن هو أقرب منها بحال بمنزلة الأب فلهذا أعطيناها مع الجد ثلث جميع المال ومع الأب ثلث ما بقي). [47]

قلت:

ولكن التزم هذا اللازم أبو يوسف وروي عن عمر وابن مسعود[48] حيث أنهم لم يفضلوا الأم على الجد ؛ فأعطوا الأم ثلث ما بقي والباقي للجد.

---

46) "الفواكه الدواني " (2 / 251):

47) "المبسوط" للسرخسي (29 / 273).

48) ۞ **أما ابن مسعود فقد جاء عنه عدة آثار منها صحاح وضعاف :**

1- بلفظ: (كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ «لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ). أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (10/ 269) رقم (19068) من طريق الثوري- وكذلك البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 413) رقم (12453) - وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6/ 268) رقم (31263) من طريق وكيع وسعيد بن منصور في " سننه" (1/ 69)رقم (69) من طريق أبو معاوية

ثلاثتهم(الثوري ووكيع وأبو معاوية- عن الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِّ «لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ». وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود ورواية إبراهيم عن عبد الله بن مسعود وأن كان ظاهرها الانقطاع ولكن لها حكم الاتصال كما تقدم بيانه. أما عن عمر فمنقطعة ضعيفة.

2- وبلفظ : (لَمْ يَكُنِ اللهُّ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ). وقد تقدم تخريجه .

3- وجاء عنه أنه قضى بتفضيل الجد على الأم في عدة قضايا منها:

☑ ما أخرجها سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 51) رقم (70) قال حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأُمَّهُ وَأُخْتَهُ ، فَجَعَلَ لِلأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ.وَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ لِلأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلأُمِّ السُّدُسَ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثَ.وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ ، فَجَعَلَ لِلأُمِّ الثُّلُثَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأُخْتِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

المغيرة مدلس لاسيما عن إبراهيم ، ولكن يتقوى بما يلي .

☑ ما أخرجه الدارمي في "سننه" برقم (2836) (قال أخبرنا أبو نعيمٍ، حدّثنا زهيرٌ ، عن أبي إسحاق قال: دخلت على شريحٍ وعنده عامرٌ، وإبراهيم، وعبد الرّحمن بن عبد اللهّ في فريضة امرأةٍ منّا: العالية، تركت زوجها، وأمّها، وأخاها لأبيها، وجدّها، فقال لي: هل من أختٍ؟ قلت: لا، قال: للبعل الشّطر وللأمّ الثّلث، قال: فجهدت علي أن يجيبني، فلم يجبني إلّا بذلك، فقال إبراهيم، وعامرٌ، وعبد الرّحمن بن عبد اللهّ: ما جاء أحدٌ بفريضةٍ أعضل من فريضةٍ جئت بها، قال: فأتيت عبيدة السّلمانيّ وكان يقال: ليس بالكوفة أحدٌ أعلم بفريضةٍ من عبيدة، والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريحٍ فريضةٌ فيها جدٌّ، رفعهم إلى عبيدة، ففرض فسألته، فقال: إن شئتم نبّأتكم بفريضة عبد اللهّ بن مسعودٍ في هذا: " جعل للزّوج ثلاثة أسهمٍ النّصف، وللأمّ ثلث ما بقي، وهو السّدس من رأس المال، وللأخ سهمٌ، وللجدّ سهمٌ، قال أبو إسحاق: الجدّ أبو الأب).

قلت: رجاله ثقات ، وزهير -هو ابن معاوية- ، وأبو إسحاق هو السبيعي -اختلط بأخرة- وعبيدة هو السلماني ؛ إلا أن زهير سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط كما ذكره الأئمة كأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم . ولكنه يتقوى بما قبله.

4-وتارة أعطى الأم ثلث الباقي في فريضة قضاها:

مناقشة حجج الجمهور:

۞ أما قولهم: (لا نفضل أما على أب " ولأنّها لو أخذت ثلث الكلّ يكون نصيبها ضعف نصيب الأب مع الزّوج أو قريبًا من نصيبه مع الزّوجة[1] والنّصّ يقتضي تفضيله عليها بالضّعف إذا لم يوجد الولد والإخوة).

◉ فالجواب:

لا غرابة في تفضيل أنثى على ذكر في حالات في الشرع عموما :

➢ **أولا:** قد صحّ عن رسول اللهّ صلى الله عليه وسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهَّ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمَّكَ» . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ «أُمَّكَ» . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوكَ» . وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثمَّ أدناك أدناك» . مُتَّفق عَلَيْهِ ؛ قال ابن حزم في

أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6/ 265) رقم (31256) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَتَيْنَا شُرَيْحًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ، وَأَمٍّ، وَأَخٍ، وَجَدٍّ فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا»، قَالَ: فَأَتَيْنَا عُبَيْدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهَّ «فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً، وَالْأُمَّ سَهْمًا، وَالْجَدَّ سَهْمًا وَالْأَخَ سَهْمًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةٍ أَسْهُمٍ». وهذا الأثر صحيح. انظر"الجامع"للوصابي (167).

۞ **وأما عمر بن خطاب رضي الله عنه فلم يصح عنه** ذلك ؛ فقد أخرج سعيد بن منصور في "سننه" رقم (71) قال نا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِيهَا؟ فَقُلْتُ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ. قُلْتُ: مَا قَالَ فِيهَا الأَمِيرُ؟ فَأَخْبَرَنِي بِقَوْلِهِ، فَقُلْتُ: " لَهَذَا قَضَاءُ أَبِي تُرَابٍ، يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ فِيهَا سَبْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: " لِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ". وهذا الإسناد ضعيف: فيه عبيدة بن معتب الضبي ؛ ضعفه الأئمة . انظر "الضعفاء " للنسائي (ص:73)(رقم:405) و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/ 94) رقم(487). و"المجروحين "لابن حبان (2/ 173) رقم(798).

"المحلى" ط/ دار الفكر - (9 / 261): "ففضّل الأم عليه الصلاة والسلام على الأب في حسن الصّحبة".

➢ **ثانيا**: وأما في باب الإرث فقد حصل تفضيل الأنثى على الذكر أيضا :

- إما بنقصان نصيبه من نصيبها.
- أو بعدم إرثه مع إرثها واقع في كثير من مسائل الإرث ، سواء كانوا في درجة واحدة أو لا أو في جهة واحدة أو لا ؛ وبيان ذلك بالأمثلة الأتية :

① مسألة: هالكة عن: زوج وأم وأخوين شقيقين وأخت لأم. فالأخت: للأخت لأم السدس كاملا والأخوين الشقيقين السدس بينهما عل نصفين. فهنا فضلت الأنثى على ذكرين.

② ومسألة: هالكة عن : زوج وأخت شقيقة وأخ لأب : فالأخ يسقط للاستغراق ولو كانت أخته(الأخت لأب) مكانه لأخذت السدس وتعول المسألة بسببها . فهنا سقط الذكر ولم تسقط الأنثى بل سببت عول المسألة. وانظر "المحلى" ط/ دار الفكر - (9 / 261).

➢ ثالثا : وأما قولكم: (والنّصّ يقتضي تفضيله عليها بالضّعف إذا لم يوجد الولد والإخوة).

فيعترض بطلب النص القاضي بذلك في جميع الحالات ، بل ينازع في ظاهر الآية في هذا الموضع بأنه يقتضى تفضيل الأم على الأب ؛ فكما أنه لا غرابة إذا كانت ظاهر الأدلة تقتضي -عند وجود الولد أو الإخوة- مساواة أو تفضيل الأب على الأم إما بالضعف أو الأضعاف فلا غرابة إذا كان ظاهر الآية يقتضى تفضيل الأم على الأب بالضعف - عند عدم وجود الولد أو الإخوة-.

ومثال الأول:

- هالكة: زوج وابن وأم وأب.
- أو هالك عن ابن وأم وأب.
- أو هالك عن زوجة وبنت وأم وأب.

ومثال الثاني:

- هالك عن بنت وأم وأب .
- أو هالك عن أم وأب وثلاثة إخوة أشقاء.

❁ وأما قولهم: بأنه (عمل بالقواعد وهي أنّ كلّ ذكرٍ وأنثى في درجةٍ واحدةٍ يجب أن يفضّل الذّكر على الأنثى).

وقولهم: (فوجب المصير إلى هذا المعنى المعقول وهو أن الأبوين في الأصول كالابن والبنت في الفروع لأن سبب وراثة الذكر والأنثى واحد، وكل واحد منهما متصل بالميت بغير واسطة، ثم لا يجوز تفضيل البنت على الابن ولا التسوية بينهما في الفروع بل يكون للأنثى مثل نصف نصيب الذكر فكذلك في الأصول ويقاس ما بقى بعد نصيب الزوج والزوجة بجميع المال عند عدم الزوج والزوجة).[49]

◉ فالجواب:

◂◂ **أولا** : ليس الأصول كالفروع مطلقا ؛ وبيان ذلك من وجهين:

❶ الوجه الأول: من حيث الأنصبة:

49) ونحو هذا قاله شيخ الإسلام كما في " مجموع الفتاوى "(31/ 344):(وَمَحْضُ الْقِيَاسِ أَنَّ الْأَبَ مَعَ الْأُمِّ ؛ كَالْبِنْتِ مِنْ الِابْنِ وَالْأُخْتِ مَعَ الْأَخِ لِأَنَّهُمَا ذَكَرٌ وَأُنْثَى مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ هُمَا عَصَبَةٌ) .

➢فالذكر من الأصول يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة بخلاف الذكر من الفروع فإنه يرث بالتعصيب فقط(عصبة بالنفس أو عصبة بالغير).

➢الأنثى من الأصول ترث الثلث تارة والسدس تارة أخرى بخلاف الأنثى من الفروع فإنها ترث النصف تارة والثلثان تارة والسدس تارة-وهذا خاص في بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور- وبالتعصيب تارة أخرى (عصبة بالغير أو عصبة مع الغير).

❷ الوجه الثاني: من حيث الحجب :

➢كل وارث من الأصول(الذكر والأنثى) يحجب من فوقه إذا كان من جنسه فقط. بخلاف كل ذكر من الفروع فأنه يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو لا .

ولكن الأنثى من الفروع لا تحجب الذكر الذي هو أسفل منها. ولا تحجب من تحتها من الإناث إلا في حالة واحدة وذلك إذا استغرقن الثلثان ما لم يجدن هؤلاء اللاتي تحتهن عاصبا في درجتهن ، أو أنزل منهن -على قول الجمهور-.

➢كل وارث من الفروع(الذكور) يحجب كل ذكر أدلى بهم عند وجود الأعلى. بخلاف الأصول(الذكور) فإن الأب عند وجوده لا يحجب الأم لأب مع أنها أدلت به وكذلك الأم لا تحجب الإخوة لأم مع أنهم أدلوا بها.

◄◄ ثانيا :

أن القاعدة القائلة : (أنّ كلّ ذكرٍ وأنثى في درجةٍ واحدةٍ يجب أن يفضّل الذّكر على الأنثى) ليست على اطلاقها في كل ذكر وأنثى وفي كل الأحوال وبيان ذلك :

❖ أنها وردت في حق الأولاد (الفروع) والإخوة (الأشقاء والشقائق ولأب) كما يبينه قوله تعالى: (يوصيكم اللهّ في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين [النساء : 11][50] وقوله تعالى:(وإن كانوا إخوةً رجالًا ونساءً فللذّكر مثل حظّ الأنثيين يبيّن اللهّ لكم أن تضلّوا واللهّ بكلّ شيءٍ عليمٌ)[النساء : 176] لا سيما في حالة اجتماعهم (أعني ذكورهم وإناثهم).

❖ فإلحاق غيرهم يحتاج إلى دليل بل هناك من الذكور والإناث الذين هم في درجة واحدة من يخالفهم في ذلك:

① **فالإخوة والأخوات لأم :** يخالفون هذه القاعدة بالإجماع ، وذكورهم وإناثهم عند اجتماعهم ينقسمون المال بالسوية ، وليس على قاعدة : "للذكر مثل حظ الأنثيين" كما نقله ابن منذر في "الإجماع "(ص / 72).

② **والأصول :** من الأب والأم والجد والجدة يخالفون هذه القاعدة إذا اجتمعوا في عدة حالات ولا ينقسمان المال على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين": ومن هذه الحالات:

(أ):هالك: عن زوجة وأم وأب وابن:

فللزوجة الثمن وللأم السدس وللأب السدس وللابن الباقي.

(ب): هالكة : عن زوج وبنت وأم وأب :

---

50) قال القرافي في "الذخيرة" (13/ 30) : (فِي قَوْله تَعَالَى {لِلذَّكَرِ مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ} لِأَنَّ عَقْلَهُ مِثْلُ عَقْلَيْهِمَا وَشَهَادَتَهُ بِشَهَادَتَيْهِمَا وَدِيَتَهُ بِدِيَتَيْهِمَا فَلَهُ مِنَ الْإِرْثِ مِثْلُهُمَا وَقِيلَ لِأَنَّهُ يَتَزَوَّجُ فَيُعْطِي صَدَاقًا وَهِيَ تَأْخُذُ صَدَاقًا فَيَزِيدُ بِقَدْرِ مَا يُعْطِي وَيَبْقَى لَهُ مِثْلُ مَا أَخَذَتْ فَيَسْتَوِيَانِ).

فللزوج الربع وللبنت النصف وللأم السدس وللأب السدس والباقي:(وهو سدس). فهنا أخذ الأب. سدسان ضعف سدس الأم ولكن سدسا بالفرض وسدسا بالتعصيب لا بالقاعدة المذكورة.

(ج): هالكة : عن زوج وبنتان وأم وأب:

فللزوج الربع وللبنتان الثلثان وللأم السدس وللأب السدس. وهنا أخذ الأب مثل نصيب الأم ولم يفضل عليها.

(د): هالكة : عن بنت وبنت الابن أم وأب :

فللبنت النصف لبنت الابن السدس وللأم السدس وللأب السدس. وهنا أخذ الأب مثل نصيب الأم ولم يفضل عليها.

(و): هالكة : عن زوج وجدة وجد وبنتان:

فللزوج الربع وللجدة السدس وللجد السدس وللبنت الثلثان.

(ز): هالكة : عن زوج أم وأب وبنتي الابن :

فللزوج الربع وللأم السدس وللأب السدس وبنتي الابن الثلثان. وتعول المسألة. وكما ترى أن الجد والجدة اللذين في درجة واحدة ومع ذلك إذا اجتمعا لا ينقسمان المال على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين". بل يأخذ كل واحد نصيبه فرضا أو تعصيبا.

قلت:

ومن هنا يتبين خطأ من أطلق هذه القاعدة في حق الأصول .

ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في "جامع العلوم والحكم" (ص/ 404): (ولم يقل فللأب مثلا ما للأم لئلا يوهم أن اقتسامهما المال هو بالتعصيب كالأولاد والأخوة إذا كان فيهم ذكور وإناث).

فعلم أن هذه القاعدة في حق العصبة لا غير ومن ألحق غيرهم فعليه بالدليل ؛ ونحن نقول أن **هذه القاعدة ليست مطردة إلا فيما نص عليها الدليل.**

ولما ذكر القرافي في "الذخيرة " (13 / 67)في " (الباب التاسع : في كليات نافعة في علم الفرائض") وذكر هذه القاعدة أو الكلية: (كل اثنين اجتمعا في درجة واحدة ذكر وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين إلا الإخوة للأم للذكر مثل حظ الأنثى). قال قبل ذلك في"الذخيرة" (13 / 67):(وعلى كل كلية استثناء ينتفع بها وباستثنائها ولنذكر منها عشرين كلية...).انتهى.

ولكنه لم يذكر ما يستثنى من هذه القاعدة إلا الإخوة للأم ؛ وكما رأيت أن الأصول -الذكر والأنثى في درجة- قد استثنوا في حالات ؛ حيث تبين لكي ذي عينين ضعف قول من تمسك الإطلاق في هذه القاعدة في حقهم والله أعلم.

قلت: وأما شرطهم الذي استنبطوه من الآية فهاك ذكره ومناقشته:

❁ وقولهم:(فإن قوله سبحانه فإن لم يكن له ولد وورثة أبواه فلأمه الثلث شرط أن في استحقاق الثلث عدم الولد وتفردهما بميراثه) و (لأن قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولدٌ} [النساء: 11] شرط، وقوله تعالى: {وورثه أبواه} [النساء: 11] عطف على شرط والمعطوف على الشرط شرط والمتعلق بشرطين كما ينعدم بانعدامهما ينعدم بانعدام أحدهما) فلهذا: (أن استحقاق الأم الثلث موقوف على الأمرين).

الجواب:

إذا كان تفرد الأبوين بالميراث شرط لازم في حد ذاته وقائم بنفسه وله تأثيره كشرط عدم الولد أو وجوده ؛ فليخصِّصو أيضا به في هذه المسألة : زوج وأبوين مع أخ أو أخت فأكثر[51]؛ ثم ليعطوا الأم : سدس الباقي- لا السدس- بسبب وجود الإخوة وإن كانوا محجوبين .

وهذا لازم لا مفر منه-لاسيما من قال بأن الإخوة –المحجوبين- يحجبون الأم من الثلث إلى السدس- [52] إلا أن يتخلوا هذا الشرط الذي لا دليل عليه ، ويقولوا كما قال ابن عباس بأن الأم ثلث كامل التركة .

فلهذا قال ابن حزم الطاهري في "المحلى" (9 / 262): (ونصّ القرآن يوجب صحّة قول ابن عبّاسٍ بقوله تعالى: {فلأمّه الثّلث} فهذا عمومٌ لا يجوز تخصيصه والعجب أنّهم مجمعون معنا على قوله تعالى: {فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس} أنّ

---

51) أي: أخوان أو أختان مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم أو بعض وبعض ذكورا أو إناثا أو مختلفين ، وشمل إطلاق الآية ما إذا كانا محجوبين بالشخص ، كمن مات عن أم وأخوين لأم وجد لأب فإنهما يسقطان بالجد ومع ذلك يحجبان الأم من الثلث ألى السدس ، وهم مستثنيون من قاعدة:" كل من لا يرث لا يحجب وارثا" ولذا قال في التلمسانية : وفيهم في الحجب أمر عجب لأنهم قد حجبوا وحجبوا وأما المحجوبان بالوصف من رق أو كفر أو قتل فلا يحجبان. اهـ من "الشرح الكبير" للدردير (4 / 461) مع تصرف يسير.

52) وذكر المرداوي بأن الشيخ تقي الدين -ابن تيمية- رحمه الله اختار أن الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين معها فإن كانوا محجوبين بالأب ورثت [الثلث] فلها في مثل أبوين وأخوين الثلث عنده أ والأصحاب على خلافة). انظر" الإنصاف" للمرداوي (7 / 231) و" الاختيارات الفقهية " للبعلي (ص / 525). فعلى قوله ابن تيمية ومن سلك مسلكه لا يلزم عليهم هذه اللازم.

ذلك من رأس المال لا ممّا يرثه الأبوان ثمّ يقولون ها هنا في قوله تعالى: فلأمّه الثّلث إنّ المراد به ما يرث الأبوان).

وهذه صورة المسائل اللازمة عليهم :

الصورة الأولى اللازمة عليهم : زوج وأم وأب وإخوة لام:

(ج:1)	قول ابن عباس	ولكانت على قول الجمهور	
	6	أصل: 6 × 2(الأب والأم)=	(تصحيح): 12
½ زوج	3	3	6
⅙ أم	1	الباقي:3 فلهذا فسدسها يكون(0.5) 3/6	1 = سدس الباقي
ع أب	2	الباقي	5
الإخوة لأم	محجوبون بالأب	محجوبون بالأب	
		الأب نصيبه خمسة أضعاف نصيب الام	

الصورة الثانية اللازمة عليهم : زوجة وأم وأب وإخوة لام:

(ج:1)	قول ابن عباس	ولكانت على قول الجمهور	
	12	أصل: 12× 2(الأب والأم)=	(تصحيح): 24
¼ زوجة	3	3	6
⅙ أم	2	الباقي:9 فلهذا فسدسه يكون (1.5) 9/6	3 = سدس الباقي
ع أب	الباقي(7)	الباقي	15
الإخوة لأم	محجوبون بالأب	محجوبون بالأب	
		الأب نصيبه خمسة أضعاف نصيب الام	

فإن قالوا : بأن عدم تفرد الأبوين بالميراث لا يكون إلا مع الزوج أو الزوجة. كما ذكره ابن القيم في "إعلام الموقعين" (1 / 358)

قيل : هذا خلاف الواقع فقد رأيتم يقينا أنهما قد ينفردان أيضا بالباقي لكن مع وجود وارث آخر –كالإخوة وإن كانوا محجوبين – .

ومن حججهم قولهم بأن الإجماع انعقد قبل ابن عباس على قول الجمهور

فلهذا قال الإمام ابن قدامة :(الحجة مع ابن عباس ﷺ لولا انعقاد الإجماع من الصحابة–ﷺ–على مخالفته).

قلت:الذي يظهر من كلامه أن باقي الصحابة مخالفون لابن عباس وهذا ليس بإجماع مادام خالفهم واحد ولعله يقصد بالإجماع اللّغوي، لا الإجماع الشرعي.

–والسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه – إذا سلمنا أنه ثبت عن باقي الصحابة إجماع فهل ثبت أن ابن عباس كان موافقا لهم في ذلك حتى يستقر الإجماع إذ مجرد السكوت لا يدل على إجماع؟.

قال الزركشي في "البحر المحيط في أصول الفقه" (6/ 513): (وَقَالَ فِي الْقَوَاطِعِ ": إذَا حَدَثَ الْخِلَافُ بَعْدَ تَقَدُّمِ الْإِجْمَاعِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ لَمْ يُوَافِقْ قَبْلُ عَلَى خِلَافِهِ، فَيَصِحُّ خِلَافُهُ، وَلَا يَنْعَقِدُ مَعَ خِلَافِهِ الْإِجْمَاعُ، كَمَا خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْعَوْلِ مَعَ إجْمَاعِ غَيْرِهِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ وَافَقَهُمْ ثُمَّ خَالَفَهُمْ، كَخِلَافِ عَلِيٍّ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بَعْدَ اتِّفَاقِهِ مَعَ عُمَرَ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ فِي تَحْرِيمِ بَيْعِهِنَّ.

فَمَنْ جَعَلَ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ شَرْطًا فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ أَبْطَلَ الْإِجْمَاعَ بِخِلَافِهِ؛ لِحُدُوثِهِ قَبْلَ اسْتِقْرَارِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ شَرْطًا أَبْطَلَ خِلَافَهُ بَعْدَ إجْمَاعِهِمْ.

ثُمَّ قَالَ: الِاخْتِلَافُ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ إِنْ كَانَ فِي عَصْرٍ انْبَنَى عَلَى أَنَّ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ أَوْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا: شَرْطٌ، جَازَ الِاخْتِلَافُ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَمْ يَنْعَقِدْ، وَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَ بِشَرْطٍ، فَلَا يَجُوزُ فَأَمَّا فِي الْعَصْرَيْنِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُجْمِعَ الصَّحَابَةُ عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ يَخْتَلِفُ التَّابِعُونَ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَيَكُونُ خِلَافُهُ مُعَانَدَةً وَمُكَابَرَةً.).

قلت: والذي يظهر أن ابن عباس لم يكن موافقا لهم وإلا لنقل لنا ذلك ، فادعاء الوافق بعيد ، والأقرب أن يقال إنَّما وافق عمر ظاهرًا لا باطنا ، لكنه ترك إظهار قوله لما يجب عليه مِنْ طاعة الإمام وموافقتِهِ ، فلما توفي عمر أظهر قوله وحجته ولا يجوز أن يقال : إنَّهُ كان قد ظهَرَ له ما ظهر لعمر والصحابة ، ثمّ تغيَّر اجتهاده : لأنّ ذلك يلزمُ منه خرقُ إجماعِ الصحابة السابق.

وقال المرداوي في "الحاوي الكبير" (16/ 110)-عند ذكره شروط التي ينعقد بها الإجماع :(وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ خِلَافٌ فِيهِ.

وَإِنْ تَظَاهَرَ أَحَدُهُمْ بِالْخِلَافِ فَلَهُ حَالَتَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَدْفَعَ خِلَافَهُ نَصٌّ فَيَكُونُ خِلَافُهُ مُرْتَفِعًا وَالْإِجْمَاعُ بِغَيْرِهِ مُنْعَقِدًا كَمَا خَالَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ الصَّحَابَةَ فِي الْفَاتِحَةِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَلَمْ يَجْعَلْهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ يَعْتَدُّوا بِخِلَافِهِ لِوُجُودِ النَّصِّ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ...

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لَا يَدْفَعَ قَوْلَ الْمُخَالِفِ نَصٌّ فَيَكُونُ خِلَافُهُ مَانِعًا مِنِ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَكَابِرِ أَهْلِ الْعَصْرِ أَوْ مِنْ أَصْغَرِهِمْ سِنًّا، كَمَا خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ فِي الْعَوْلِ فَقَالَ: " مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ " فَصَارَ خِلَافُهُ خِلَافًا، وَالْإِجْمَاعُ بِخِلَافِهِ مُرْتَفِعًا).

قال شيخنا الفقيه محمد بن حزام البعداني في "فتح العلام"(4/ 184): (لا إجماع مع مخالفة هذا الحبر -رضي الله عنه-).



القول الثاني

عدم القائلين بها وكيفية قسمتهم للمسألة وحججهم والمناقشة معهم.

وقال أصحاب هذا القول : أن الأم تأخذ في كلا المسألتين ثلث رأس المال والباقي للأب.

وهذا القول روي :

1 : عن ابن عباس ﷺ وصح عنه:

عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا علَى أَبٍ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الأم الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (53)

2 : وروي عن علي : ولم يصح عنه:

أنه أعطى الأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين وغي زوج وأبوين. (54)

---

53) **[الأثر صحيح]** وقد تقدم تخريجه في ضمن طرق أثر زيد بن ثابت .

وقد صححه الحافظ ابن حجر في "الموافقة " (1/ 162 - 163) والعلامة الألباني في "الإرواء" (6/ 123) رقم(1679) وشيخنا الوصابي في"الجامع"(118).

54)[الأثر ضعيف] أخرجه الدارمي في " سننه "(4/ 1897) رقم (2919) والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 228) رقم (12672) من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علي . وهذا الإسناد فيه انقطاع فإبراهيم هو النخعي ولم يدرك عليا .

3: وهو قول شريح القاضي وابن حزم[55].

كيفية قسمتهم:

في المسألة الأولى: زوج وأم وأب: أصل المسألة من ستة للزوج النصف: وهو ثلاثة وللأم الثلث: وهو اثنان وللأب الباقي: وهو واحد.

وفي المسألة الثانية: زوجة وأم وأب: أصل المسألة من اثنا عشر للزوجة الربع: وهو ثلاثة وللأم الثلث: وهو أربعة وللأب الباقي: وهو خمسة.

حجة ابن عباس ومن معه:

قال السرخسي في "المبسوط " (29 / 271): (وحجته ظاهر الآية فإن الله تعالى قال: {فلأمّه الثّلث} [النساء: 11] يعنى ثلث التركة لأنه معطوف على قوله تعالى: {فلهنّ ثلثا ما ترك} [النساء: 11] وعلى قوله تعالى: {وإن كانت واحدةً فلها النّصف} [النساء: 11] يعنى نصف ما ترك فكذلك قوله عز وجل: {فلأمّه الثّلث} [النساء: 11] ثم لا يجوز أن ينتقص نصيب الأم بالزوج لأن سبب وراثه الأم أقوى من سبب الزوج فإن سبب وراثتها لا يحتمل النقص والدفع فهو قائم عند الوراثة وقد ترث جميع المال في بعض الأحوال بخلاف الزوج ولو جاز أن ينقص نصيب أحدهما لمكان الزوج لكان الأولى به الأب.

وأخرج سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 56) رقم (16) قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ».

وهذا الإسناده فيه علتان : 1- فيه مبهم. 2- وفيه عنعنة هشيم وهو مدلس .

وإن قيل بأنه يقوي ما سبق ، فهو مخالف لما صح عن علي رضي الله عنه في هذه المسألة كما تقدم . انظر" الجامع "(118) للشيخ الوصابي.

55) انظر "المحلى" لابن حزم / دار الفكر (9 / 260)

وقد ينتقص نصيب الأب لوجود الزوج فإن المرأة إذا تركت أباها وحده كان له جميع المال وإن كان مع الأب زوجها فله نصف المال.

ولا ينتقص نصيب الأم لمكان الزوج بحال فإدخال ضرر النقصان على الأب أولى منه على الأم وهذا المعنى فقهي ، وهو أن الأب عصبة في هذه الحالة ولا مزاحمة بين العصبات وأصحاب الفرائض ولكن أصحاب الفرائض مقدمون فيعطون فريضتهم ثم ما بقي للعصبة قل أو أكثر واعتبار الثلث والثلثين بين الأب والأم عند وجود المزاحمة ويقاس بما لو كان مكان الأب جدا في هذين الفصلين).

مناقشة قول ابن عباس ومن معه:

قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص / 404): (وقد قيل في جواب هذا إن الله إنما جعل للأم الثلث بشرطين أحدهما أن لا يكون للولد المتوفي ولد والثاني أن يرثه أبواه أي أن ينفرد أبواه بميراثه فما لم ينفرد أبواه بميراثه فلا تستحق الأم الثلث وإن لم يكن للمتوفي ولد).

➢ اعتراض:

ليس لهذا الشرط دليل وقد تقدم مناقشة هذا الشرط وما يلزم عليه من لوازم مما يدل على ضعف اعتباره شرطا.

ثم قال ابن رجب -وهو يواصل الجواب والمناقشة مع قول ابن عباس باحثا عن جواب أقوى وأحسن مما تقدم- في "جامع العلوم والحكم" (ص / 404): (وقد يقال وهو أحسن إن قوله وورثه أبواه فلأمه الثلث أي مما ورثه الأبوان ولم يقل فلأمه الثلث مما ترك كما قال في السدس فالمعنى أنه إذا لم يكن له ولد وكان لأبويه من ماله ميراث فللأم ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان ويبقي الباقي للأب ولهذا السر والله أعلم حيث ذكر الله الفروض المقدرة لأهلها قال فيها مما ترك أو ما

يدل على ذلك كقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين النساء ليبين أن ذا الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدر له من جميع المال بعد الوصايا والديون وحيث ذكر ميراث العصبات أو ما يقتسمه الذكور والإناث على وجه التعصيب كالأولاد والإخوة لم يقيده بشيء من ذلك ليبين أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كله بل تارة يكون جميع المال وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدرة وهنا لما ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولد له ولم يكن اقتسامهما المال بالفرض المحض كما في ميراثهما مع الولد ولا كان بالتعصيب المحض الذي يعصب فيه الذكر والأنثى ويأخذ مثلي ما تأخذه الأنثى بل كانت الأم تأخذ ما تأخذه بالفرض والأب يأخذ ما يأخذه بالتعصيب قال وورثه أبواه فلأمه الثلث [النساء] يعني أن القدر الذي يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضا والباقي يأخذه الأب بالتعصيب وهذا مما فتح الله به ولا أعلم أحدا سبق إليه[56] ولله الحمد والمنة).

---

56) إن كان يقصد ببيان السر فنعم حسب علمي لم أقف على من ذكر مثل قوله وإن كان يقصد بيان أن قوله (وورثه أبواه) يعني القدر الذي يستحقانه من ميراث الميت وهو ما يبقى لهما فنعم سبق إلى بيان ذلك غيره بل هو محل استنباطهم من الشرط المذكور.

ومثال ذلك قول السرخسي (ت: 483هـ) في المبسوط - (29 / 272): (وحجتنا في ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] معناه: فلأمه ثلث ما ورثه أبواه إذ لو لم يحمل على هذا صار قوله: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}[النساء: 11] فصلا خاليا عن الفائدة وقد كان يحصل البيان بقوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] كما قال تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] فلما قال هنا: وورثه أبواه عرفنا أنه إنما جعل لها ميراث الأبوين وميراث الأبوين ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة، يوضحه أنه علق إيجاب الثلث لها بشرطين...)إلخ

اعتراض:

جواب ابن رجب الثاني فيها نوع قوة وهي محاولة استنباطية من الآية وخلاصتها :(لما ذكر الله الفروض المقدرة لأهلها قال فيها "مما ترك" أو ما يدل على ذلك أما في حق الأم والأب فلم يقيد في هذا الموضع بلفظ: "مما ترك" كما يدل عليه قوله :"وورثه أبواه فلأمه الثلث" أي مما ورثه الأبوان ولم يقل :"فلأمه الثلث مما ترك" كما قال في السدس) وهذا الكلام فيه تقوية للشرط المذكور.

ويعترض عليه :

أن اللازم السابق- إعطاء الأم سدس الباقي عند وجود الإخوة المحجوبين مع الأبوين يكون ألزم لابن رجب من غيره وذلك:

أن الله لم يقل عند ذكر الإخوة مع الأبوين فلأمه السدس "مما ترك!!.." بل قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) [النساء : 11] وما زال الميراث مضافا إلى الأبوين لأن قبل هذا قوله:(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) [النساء : 11].

القول الثالث

المفصلون للمسألة وكيفية قسمتهم لها وحججهم والمناقشة معهم

وهو قول توسط فيه أصحابه بين القولين السابقين :

وكذلك أبو الفضل الموصلي (599 – 683 هـ) في "الاختيار لتعليل المختار"(5 / 98): ((ولنا قوله تعالى :) وورثه أبواه فلأمه الثلث ([النساء : 11] جعل لها ثلث ما يرثه الأبوان ، وإنما يرثان في هاتين المسألتين الباقي بعد فرض الزوجين فيكون لها ثلثه وهو ما ذكرنا) اهـ.

وكذلك الزيلعي(ت:743) في: "تبيين الحقائق" (6 / 231) قال: (قَوْلِهِ تَعَالَى { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } أَيْ ثُلُثُ ما يَرِثَانِهِ وَالَّذِي يَرِثَانِهِ مع أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ هو الْبَاقِي من فَرْضِهِ).

فأعطوا الأم ثلث الباقي في الصورة الأولى : (زوج وأم وأب) فوافقوا الجمهور .

وأعطوا الثلث كاملا في الصورة الثانية : (زوجة وأم وأب) فوافقوا ابن عباس.

وهذا القول روي :

1- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه -ولم أقف له على إسناد - .

2- وعن ابن سيرين وحجته: قَالَ: " مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَبِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ". أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.

2- وروي عن أبي بكر الأصم . (57).

❁صور المسألة :

وقد تقدم ذكره ضمن ذكر صور القول الأول.

❁حجة قول ابن سيرين ومن معه :

والظاهر من قولهم أنهم أرادوا التوفيق بين قاعدة التفضيل بين الذكر والأنثى ونصوص القرآن ، حيث ظهر لهم أنه لا بد من تفضيل الذكر على الأنثى ولو لم يكن ذلك الضِّعف فقالوا: " إن للأم مع الزوج ثلث ما بقي بعد فرضه، ومع الزوجة

---

57) قال السرخسي في" المبسوط" (29/ 147): (وَكَانَ يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ الْأَصَمِّ لَهَا ثُلُثُ مَا بَقِيَ مَعَ الزَّوْجِ وَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ مَعَ الزَّوْجَةِ وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِأَنَّ مَعَ الزَّوْجِ لَوْ أَعْطَيْنَاهَا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ إلَّا السُّدُسُ فَيَكُونُ فِيهِ تَفْضِيلُ الْأُنْثَى عَلَى الذَّكَرِ، وَلَا إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا). انتهى.

قلت: وأبو بكر الأصم:

1-أظنه عبد الله بن زيد بن هرمز ، الفقيه أبو بكر الأصم وقيل بل اسمه يزيد بن عبدالله بن هرمز روى عنه مالك بن أنس، قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل»: (5/ 199).:(ليس بقوي، يُكتب حديثه، وهو أحد فقهاء أهل المدينة). اهـ. مات سنة ثمان وأربعين ومائة ؛ لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه.

2-أو أنه أبو بكر عبد الرحمن بن الأصم-من طبقة الوسطى من التابعين - قال الحافظ في التقريب: صدوق ، وقال المزي في تهذيب الكمال : روى عن أنس بن مالك وأبي هريرة .

ثلث أصل التركة؛ لأنه لو جعل لها مع الزوج ثلث جميع المال لزاد نصيبها على نصيب الأب؛ لأن المسألة حينئذ من ستة لاجتماع النصف والثلث، فيأخذ الزوج ثلاثةً، وللأم اثنان على ذلك التقدير فيبقى للأب واحد، وفي هذا تفضيل الأنثى على الذكر، وإذا جعل لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج كان لها واحد، وللأب اثنان، ولو جعل لها مع الزوجة ثلث الأصل لم يلزم ذلك التفضيل؛ لأن المسألة من اثني عشر، لاجتماع الربع والثلث، فإذا أخذت الأم أربعةً - وهو ثلث التركة - بقي للأب خمسة فلا تفضيل لها عليه" .[58]

نكتة: ويظهر من صنيع ابن سيرين أن طرد القاعدة المذكورة:"للذكر مثل حظ الأنثيين" في كل ذكر وأنثى ليس بلازم وخصوصا في هذه المسألة.

مناقشة قولهم:

قال ابن حزم في "المحلى" (9 / 262) : (وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ: فَأَصَابَ فِي الْوَاحِدَةِ وَأَخْطَأَ فِي الأُخْرَى، لأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ حُكْمِ النَّصِّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَإِنَّمَا جَاءَ النَّصُّ مَجِيئًا وَاحِدًا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ).

وهذا القول قلّ من يقول به ؛ حتى قال أبو بكر ابن المنذر في "الإشراف "(4/ 323)-بعد إيراده-:(وهذا قول لا نعلم أحدا قال به).

58) "الموسوعة الفقهية الكويتية" (30/ 331).

المبحث الخامس:
الترجيح في المسألة

وبعد عرض هذه المسألة وأقوالها وحجج قائليها ظهر لنا أن الراجح هو القول الثاني؛ قول ابن عباس ومن معه : "بأن الأم تأخذ ثلث رأس المال في كل صور المسألة " لعدة أمور:

1- لضعف حجج القول الأول وعدم مقاومته للإعتراضات التي أعترض عليه.

2-قوة اللوازم التي وجهت على القول الأول والتي تؤدي إلى استلزام أقوال لا يلتزمونها حقا.

3-قوة حجة القول الثاني وأقربيته لظاهر النصوص .

4-قلة الاعتراضات في القول الثاني وضعفها مع الجواب عنها بما يشفي ويقنع.

فلهذا قال الإمام ابن قدامة :(الحجة مع ابن عباس ﷺ لولا انعقاد الإجماع من الصحابة-ﷺ-على مخالفته).

وقد تقدم حقيقة الإجماع المذكور.

قال شيخنا الفقيه محمد بن حزام البعداني في "فتح العلام"(4/ 184): (لا إجماع مع مخالفة هذا الحبر -رضي الله عنه-).



المسألة الثانية:
مسألة الإخوة مع الجد وتحتها أربعة مباحث

المبحث الأول : الخلاف في المسألة محله وأقوال الناس فيه وتحته مطالب :
المبحث الثاني: ذكر اختلاف القائلين بالتوريث الجد مع الإخوة وأقوالهم في المسألة.
المبحث الثالث: كيف وأين دخلت قضية ثلث الباقي من القائلين بالتوريث الجد مع الإخوة؟.
المبحث الرابع: الترجيح في المسألة.

المبحث الأول
الخلاف في المسألة محله وأقوال الناس فيه .
المطلب الأول:
اختلاف الصحابة ومن بعدهم في هذه المسألة

وهذه المسألة كثر فيها الاختلاف فيما بين الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم وكانوا يحذرون من الخوض فيها وكانت الصحابة رضوان الله عليهم يتحرجون من الكلام فيه.[59] وورد في ذلك عنهم آثار صحيحة وضعيفة :

فقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال : (أجرأكم على جراثيم جهنم أجرأكم على الجد) .[60]

وروى عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار".[61]

59) انظر "المجموع شرح المهذب" (16 / 116) و"مغني المحتاج" (3 / 21)

60) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 262) رقم (19047)

61) [أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" رقم(55) والدارمي والبيهقي وابن حزم معلقا وهو أثر اسناده جيد لولا الإرسال].

المطلب الثاني:
الأقوال العلماء في المسألة:

والعلماء مختلفون في هذه المسألة -إرث الجد مع الإخوة - على خمسة أقوال أشهرها قولان الأولان- :

القول الأول: "أن الإخوة يرثون مع الجد ". مع خلاف بينهم في كيفية الإرث كما سيأتي.

وهذا مذهب عمر وزيد وعليٍّ وابن مسعود وعثمان وصح عن كلهم[62] وبه قال الأئمة الثلاثة : مالك وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد [63].

والقول الثاني : أنه لا ميراث للإخوة مع الجد بل هو يحجبهم على الاطلاق كالأب.

وهو مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري وصح عنهم وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما ولم يصح عنهما وأخذ به أبو حنيفة والمزني ومحمد بن نصر المروزي وابن سريج وابن اللبان وأبو منصور البغدادي.[64]

بل عزى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلى جمهور الصحابة ؛ حيث قال كما في " مجموع الفتاوى " (31/ 342): (فَجُمْهُورُ الصَّحَابَةِ مُوَافِقُونَ لَلصِّدِّيقِ فِي أَنَّ الْجَدَّ كَالْأَبِ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد . اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ مِنْ

---

62) روي عن عمر آثار كثيرة أخرجها سعيد بن منصور رقم(59) و(60) و(61) وابن أبي شيبة في" مصنفه" (11 / 292) رقم (31868) و (31874) وعبد الرزاق في مصنفه" (رقم 19061 و19062 و19065) والبيهقي في "الكبرى"(6 / 249) رقم(12810). وصح عنه ذلك.

63) " انظر "الأم " للشافعي (4 / 81).

64) انظر "روضة الطالبين" (6 / 23).

أَصْحَابِهِ وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَد . وَأَمَّا الْمُوَرِّثُونَ لِلْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ فَهُمْ عَلِيٌّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ قَوْلٌ انْفَرَدَ بِهِ . وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ مُتَوَقِّفًا فِي أَمْرِهِ . وَالصَّوَابُ بِلَا رَيْبٍ قَوْلُ الصِّدِّيقِ ؛ لِأَدِلَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ).

القول الثالث: ليس للجد شيء معلوم مع الإخوة إنما هو على حسب ما يقضيه فيه الخليفة، وهي رواية عن عمر أيضا، وعثمان ،وزيد وابن مسعود.

القول الرابع: ليس للجد مع الإخوة ميراث وهي رواية عن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن غنم.

القول الخامس: التوقف في المسألة وهي رواية عن عمر ، وعلي، وابن عمر ، ةشريح، وسعيد بن جبير وإلى هذا رجع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة.

قال ابن حرم رحمه الله- بعد ذكره لهذه الأقوال الثالثة الأخيرة- في " المحلى " (8/ 308):" وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ تُكَذِّبُ قَوْلَ مَنْ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ فِي تَوْرِيثِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ بِالْإِجْمَاعِ".

وسيأتي ذكر الراجح من هذه القوال في آخر المسألة إن شاء الله.

المطلب الثالث:

تحديد محل الخلاف في المسألة

والعلماء مختلفون فقط في إرث الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء والشقائق أو لأب-أو بتعبير أقصر الإخوة لغير الأم- .

1= أما بنوهم فهم مجمعون أنهم لا يرثون مع الجد كما نقله الماوردي في "الحاوي الكبير" (8 / 104) بعد ذكره قول الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : " وَبَنُو الْإِخْوَةِ لَا يَحْجُبُونَ الأم عَنِ الثُّلُثِ"... " وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : (وَهَذَا

صَحِيحٌ لِأَنَّهُ إِجْمَاعٌ لَا يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ أَنَّ بَنِي الْإِخْوَةِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ وَإِنْ وَرِثَ مَعَهُ آبَاؤُهُمْ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْجَدَّ أَقْرَبُ إِلَى أَبِ الْمَيِّتِ مِنْ بَنِي الْإِخْوَةِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَحَقَّ بِمِيرَاثِهِ مَنْ بَنِي الْإِخْوَةِ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْجَدَّ كَالْإِخْوَةِ فِي الْمُقَاسَمَةِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْقُطَ مَعَهُ بَنُو الْإِخْوَةِ كَمَا يَسْقُطُونَ بِالْإِخْوَةِ).

2= وكذلك الإخوة لأم لا يرثون مع الجد بالإجماع كما نقله ابن المنذر في "الإجماع" (ص / 71).

المطلب الرابع:
أول من ورث الجد مع الإخوة-لغير الأم-

وقال الشربيني في "مغني المحتاج" (3 / 21): (قال الماوردي وأول من ورث الجد مع الإخوة في الإسلام عمر رضي الله عنه).اهـ.

قلت:

ثبت ذلك بآثار يقوي بعضها بعضا :

1= روي عن عبد الرحمن بن غنم ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِّثَ فِي الإِسْلاَمِ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَك. يَعْنِي : بَنِي بَنِيهِ. [أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 296) رقم (31880) وابن حزم في "المحلى" (8/ 308) وهو أثر حسن لغيره].

2= وجاء عن الشَّعْبِي قَالَ : " إِنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الإِسْلاَمِ عُمَرُ" . [أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10 / 261) رقم (19041) والدارمي في "سننه" (9 / 239) رقم (2970) و (2971) وفي إسناده ضعف ويتقوى بما قبله].

المطلب الخامس:
سبب الإختلاف في هذه المسألة

قال ابن عابدين في "تكملة حاشية رد المحتار " (1 / 375): (وسبب اختلافهم في ذلك عدم النص في إرث الجد مع الاخوة من كتاب أو سنة، وإنما ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد اختلاف كثير، وهو من أشكل أبواب الفرائض) اهـ. وانظر "حاشية إعانة الطالبين"(3/ 274).

ومما يدل على ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب والصحابة من حوادث:

1 = قال ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهَّ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللهَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثَةٌ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا ". [متفق عليه].

2= وعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُّ عَنْهُ كَتِفًا وَجَمَعَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- لِيَكْتُبَ الْجَدَّ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ أَبًا فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ حَيَّةٌ فَتَفَرَّقُوا فَقَالَ : لَوْ أَنَّ اللهَّ أَرَادَ أَن يُمْضِيَهُ لأَمْضَاهُ. [أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى "(6 / 245) رقم(12785) بإسناد صحيح].

3= وعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ شَهِدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُّ عَنْهُ قَالَ وَقَدْ كَانَ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ فَنَاشَدَهُمْ اللهَّ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُّ عَنْهُ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا

قَالَ وَمَا الْفَرِيضَةُ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْرِيَ. [أخرجه أحمد في "مسنده" رقم (20309) بإسناد حسن].

4= وعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْياً ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّهُ رَشَدٌ ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ فَلَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ" . –ويعني بالشيخ أبا بكر رضي الله عنه-. [أخرجه الدارمي في " سننه" (9 / 242) رقم (2973) بإسناد صحيح].

5 = وجاء عن عمر أنه جاء إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهما فقال له: إنما الحاجة لي إني جئتك لتنظر في أمر الجد فقال زيد رضي الله عنه : لا والله ما يقول فيه ؛ فقال عمر رضي الله عنه ليس بوحي حتى [نزيد] فيه وننقص منه إنما هو شيء نراه فإن رأيته وافقتني وإلا لم يكن عليك فيه شيء...) أخرجه البيهقي مطولا في"الكبرى"(6/ 247) وهو أثر حسن لغيره.

المطلب السادس:
خلاف مردود وشاذ لبعض أهل الأهواء في المسألة

ذهب بعض الأهواء على أن الإخوة –لغير الأم– يسقطون الجد وخالفوا الإجماع.

قال الشربيني في "مغني المحتاج" (3 / 21): (ثم بعد اختلافهم أجمعوا على أن الإخوة لا تسقط الجد قال ابن عبد البر لم يخالف إلا فرقة من المعتزلة). ونقل الهيتمي الإجماع أيضا في "تحفة المحتاج " (1 / 16) حيث قال: (والحاصل أنهم أجمعوا على أنهم لا يسقطونه).

قلت: إذا كان إحداث قول ثالث -في مسألة لها قولان عند السلف- ليس مقبولا بالإجماع-حتى عند المعتزلة[65]- فكيف بمخالفة إجماعهم ،.

قال شيخ الإسلام: (أَنَّ الْأُمَّةَ إذَا اُخْتُلِفَ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي صَدْرِ الْأُمَّةِ إلَّا قَوْلُ السَّلَفِ وَقَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالشَّرْعِ وَالْعَقْلِ أَنَّ قَوْلَ الْمُعْتَزِلَةِ بَاطِلٌ لِلْوُجُوهِ الْكَثِيرَةِ).[66]

وفي مخالفة إجماع الأمة مزلق كبير لأنه مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} . "فَإِنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ؛ فَكُلُّ مَنْ شَاقَّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى فَقَدْ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَكُلُّ مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ شَاقَّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. فَإِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ مُتَّبِعٌ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ مُخْطِئٌ؛ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُتَّبِعٌ لِلرَّسُولِ وَهُوَ مُخْطِئٌ. وَهَذِهِ " الْآيَةُ " تَدُلُّ عَلَى أَنَّ إجْمَاعَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ مُخَالَفَتَهُمْ مُسْتَلْزِمَةٌ لِمُخَالَفَةِ الرَّسُولِ وَأَنَّ كُلَّ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَصٌّ عَنْ الرَّسُولِ؛ فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ يُقْطَعُ فِيهَا بِالْإِجْمَاعِ وَبِانْتِفَاءِ الْمُنَازِعِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنَّهَا مِمَّا بَيَّنَ اللَّهُ فِيهِ الْهُدَى، وَمُخَالِفُ مِثْلِ هَذَا الْإِجْمَاعِ يَكْفُرُ كَمَا يَكْفُرُ مُخَالِفُ النَّصِّ الْبَيِّنِ. وَأَمَّا إذَا كَانَ يُظَنُّ الْإِجْمَاعُ وَلَا يُقْطَعُ بِهِ فَهُنَا قَدْ لَا يُقْطَعُ أَيْضًا بِأَنَّهَا مِمَّا تَبَيَّنَ فِيهِ الْهُدَى مِنْ جِهَةِ الرَّسُولِ، وَمُخَالِفُ مِثْلِ هَذَا الْإِجْمَاعِ قَدْ لَا يَكْفُرُ؛ بَلْ قَدْ يَكُونُ ظَنُّ

---

65)قال شيخ الإسلام في "الفتاوى الكبرى "(6/ 498): (أَنَّ الْأُمَّةَ إذَا اخْتَلَفَتْ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ وَالْمُعْتَزِلَةُ تُوَافِقُ عَلَى ذَلِكَ).

66) "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (6/ 524)

الْإِجْمَاعِ خَطَأً. وَالصَّوَابُ فِي خِلَافِ هَذَا الْقَوْلِ وَهَذَا هُوَ فَصْلُ الْخِطَابِ فِيمَا يَكْفُرُ بِهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ وَمَا لَا يَكْفُرُ". (67)

المطلب السابع :
حجج وأدلة أشهر القولين في المسألة

القول الأول: استدل القائلون بتشريك الجد مع الإخوة.

1- بتشبيهين:

الأول: تشبيه الجد بالبحر او النهر الكبير والأب بخليج منه والميت وأخيه بالساقيتن من الخليج وقالوا: لا شك أن الساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر ، ألا ترى أنه إذا سدت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ، ولم يرجع إلى البحر . روي هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

الثاني: تشبيههم بالجد بساق الشجرة وأصلها ، والأب بغصن منها ، والإخوة بفروع من ذلك الغصن ، وقالوا: ولا شك أن أحد الفرعين أقرب إلى الآخر منه إلى أصل الشجرة ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع ، ولم يرجع إلى الساق. وروي هذا عن زيد بن ثابت.

2-ومن حججهم : أن ولد الأب يدلي بالأب ؛ فلايسقط بالجد، كأم الأب.

3-وقالوا : أن الأخ يعصب أخته كالابن بخلاف الجد ؛ فكان أقوى.

4-وقالوا: أن الإخوة و الأخوات يرثون على حسب ميراث الأولاد عصوبة وفرضا، والجد بخلافه.

---

67) "مجموع الفتاوى" (7/ 38)

5-وقالوا: أن فرع الأخ وهو ابن الأخ يسقط بالجد ، وهو العم ، وقوة الفرع تدل على قوة الأصل.

6-وقالوا: أن الأخ ابن الأب ، والجد أبو أبيه ، والبنوة أقوى من الأبوة بدليل أن الابن وابنه وإن نزل يحجب عصوبة الأب.

7-وقالوا: إن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب ؛ فلا يحجبون إلا بنص ، أو إجماع ، أو قياس ، وما وجد شيء من ذلك ؛ فلا يحجبون.

8-وقالوا:إنهم تساووا في الاستحقاق ، فيتساوون فيه ؛ فإن الأخ والجد يدليان بالأب ، فالجد أبوه والأخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة ، بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب.

📖 القول الثاني: القائلون بعدم توريث الجد مع الإخوة :

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها[68] :

1-استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر). والجد أولى من الأخ بدليل المعنى والحكم .

أما المعنى: فإنه قرابة أيلاد وبعضية كالأب ، وأما الحكم فأن الفروض إذا ازدحمت سقط الاخ بخلاف الجد ، فإنه لا يسقط عند ذلك ، بل يفرض له السدس.

2- وقالوا: أن ولد الولد يمنع الإخوة من الميراث، ويخرج المسألة عن كونها كلالة، لدخوله في قوله: {ليس له ولد} [النساء: 176] ونسبة أب الأب إلى الميت كنسبة

68)انظر:" العذب الفائض"(1/ 146) و"المغني -مع الشرح-"(8/ 385) و"المبسوط" (29/ 182) و"فتح القريب المجيب"(1/ 46-47) و"المحلى" (8/ 328) و"نهاية النهاية"(1/ 352). و"إعلام الموقعين " (1/ 282)

ولد ولده إليه، فكما أن الولد وإن نزل يخرج المسألة عن الكلالة فكذلك أب الأب وإن علا، ولا فرق بينهما ألبتة.

3-وقالوا-ومما يوضح ذلك -أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد، فإن الأخ ابن الأب والعم ابن الجد، فإذا خلف عمه وأبا جده فهو كما لو خلف أخاه وجده سواء، وقد أجمع المسلمون على تقديم أب الجد على العم، فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ، وهذا من أبين القياس وإن لم يكن هذا قياسا جليا فليس في الدنيا قياس جلي.

4-أن الجد أقوى من الأخ ، بدليل أنه يشاركه في الإرث وينفرد بولاية المال والنكاح.

4-أن الابن يسقط الإخوة ولا يسقط الجد.

5-أن الجد يحجب الإخوة لأم بالإجماع كالأب ، فلو قام الجد مقام الشقيق لم يحجب الإخوة لأم ولو كان الشقيق بمنزلة الجد لحجب الإخوة من الأم كالجد ، فمن جعل الجد بمنزلة الأخ فقد ناقض.[69]

المبحث الثاني
الترجيح في المسألة

إذا نظرنا في الأدلة كل من الفريقين لوجدنا أن أدلة القول الثاني- القائلين بإسقاط الإخوة أقوى لأمور:

1-لأن أدلتهم موافقة لظاهر الكتاب والسنة والقياس الصحيح.

2-لكثرة من أخذ به من جمهور الصحابة منهم: أبو بكر.

---

69) انظر "القول الجد في عدم أرث الإخوة مع الجد" ص(7-10) للشيخ القاضي الفقيه عبدالوهاب الشميري.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية [70] : (فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب، يحجُب الإخوة وهذا مروي عن بضعة عشرمن الصحابة[71] رضي الله عنهم ، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد، واختاره أبو حفص البرمكي من الصحابة، وحكاه بعضهم روايةً عن أحمد).

المبحث الثالث

ذكر اختلاف القائلين بتوريث الجد مع الإخوة وأقوالهم في المسألة

وقبل دخول في ذكر كيفية توريث الإخوة مع الجد عند القائلين به وكيف وأين دخلت قضية ثلث الباقي منهم؟ ومن هم القائلون بها ؟ نشير أولا اختلاف القائلين في التوريث الإخوة مع الجد.

فأقول مستعينا بالله:

واعلم أن الجد والإخوة إما أن يكونوا منفردين ليس معهم صاحب فرض واحد فأكثر وإما أن يكون معهم صاحب فرض واحد فأكثر:

فالأولى : إن لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض :

فعند زيد وابن مسعود رضي الله عنهما له حالان: 1 = المقاسمة 2 = ثلث المال.

وعند علي رضي الله عنه له حالان أيضا: 1 =المقاسمة. 2 =سدس المال.

والثانية: أن يكون معهم صاحب فرض وفي هذا اتفقوا في حالات ، واختلفوا في حالات وعن كيفية التوريث بينهم .

◆ **أما الحالات التي اتفقوا عليها فهي ثلاثة:**

---

70) كما في "جامع المسائل" (2/ 305).

71) منهم :ابن عباس وعائشة ومعاذ وأبي الدرداء وأبي موسى وعبدالله بن زبير وأبي هريرة وأبي بن كعب وعمران بن حصين وجابر بن عبدالله أبي الطفيل وعبادة بن الصامت وعمار بن ياسر.

1 = إذا استغرقت الفروض المال.

مثال: هالكة عن زوج وبنتين وأم وجد أخ وأخت أو أكثر.

2 =إذا فضل عن الفروض أقل من السدس .

3 =إذا فضل عن الفروض السدس.

ففي هذه الحالات الثلاثة اتفق جميع المورثين للجد مع الإخوة في إسقاط الإخوة إلا في مسالة الأكدرية حيث يفرض فيها للأخت ولا تسقط. ولهم فيها خمسة أقوال.

◆ **واختلفوا في حالات:**

1 = أن يفضل عن الفروض أكثر من السدس:

فعلى قول علي رضي الله عنه: إذا وجد الجد والإخوة مع ذوو فروض -غير البنات وبنات الابن - : فأنه يعطي أولا ذا السهم فرضه ثم يقسم الباقي بين الجد والإخوة ما تنقصه المقاسمة من السدس فإن نقصته فرض له السدس وجعل الباقي للإخوة فإن كان معهم بنات أو بنات ابن فرض للجد السدس فقط ولا يزيده وجعل التعصيب للإخوة.

وعلى قول زيد أنه يجب للجد خير ثلاثة:

➤سدس جميع المال .

◄◄أو ثلث الباقي فرضا .

➤أو المقاسمة مع الإخوة والأخوات تعصيبا(للذكر مثل حظ الأنثيين) فأي الأنصباء الثلاثة كان أكثر ؛ وجب للجد.[72]

72) انظر الرسالة "القول الجد في عدم إرث الإخوة مع الجد" للشيخ القاضي الفقيه أبي محمد عبدالوهاب بن سعيد الشميري حفظه الله.

المبحث الرابع
كيف وأين دخلت قضية ثلث الباقي من القائلين بتوريث الجد مع الإخوة؟

وأما هذه المسألة التي يوجد هذا النصيب المقدر-ثلث الباقي- المختلف بين أهل العلم فقد تبين في المبحث السابق أن هذا النصيب دخل في هذه المسألة في أحد حالاتها لا سيما في قول زيد :

حيث أعطى الجد هذا النصيب في أحد مسائله التي فيها :

1-صاحب فرض ولا يكونون إلا أحد ستة أفراد: (الأم أو الجدة أو الزوجان أو البنت أو بنت الابن).

2-ولا يفضل عن الفروض أكثر من السدس.

فجعل زيد للجد الأفضل والأحظ من ثلاثة أمور:

- سدس جميع المال .
- **أو ثلث الباقي فرضا .**
- أو المقاسمة.

وينشأ عن هذا التخيير سبعة أحوال :

1 = أن يكون سدس جميع المال خير له من المقاسمة وثلث الباقي.

مثال: هالك عن زوج وبنتين وجد وأخ.

	24		التعليل
½ زوجة	3		
⅔ بنت	16	8	
بنت		8	

1/6 جد	الباقي 5	4	عند المقاسمة له: 2 و½ وعند ثلث الباقي له: 1 و⅔
أخ		1	وعندسدس جميع المال له:4 فلهذا فالسدس خير له

2= أن يكون ثلث الباقي خير له من السدس والمقاسمة.

مثال: هالك عن أم وجد وعشرة إخوة.

	6	18	التعليل
1/6 أم	1	3	
⅓الباقي جد	1 ⅔	5	وعند ثلث الباقي له: 1 و⅔
إخوة(10)	3 ⅓	10	وعندسدس جميع المال له:1 وعند المقاسمة له: 5 من 55 فلهذا فثلث الباقي خير له

3= أن تكون المقاسمة خير له . مثال: هالك عن أم وجد وأخ.

	3		التعليل
⅓ أم	1		
جد	الباقي 2	1	عند المقاسمة له: 1 وللأخ 1 وعند ثلث الباقي له: 2 من 6
أخ		1	وعندسدس جميع المال له: 1 وللأخ 3. وللأم 2. فلهذا فالمقاسمة خير له

4 = أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي. مثال: هالك عن زوجة وأخوين وجد.

	4			التعليل
¼ جه	1	1		
جد	**الباقي** 3	ثلث الباقي 1	المقاسمة 1	عند المقاسمة له: 1 وللأخوين 2 لكل واحد سهم. وعند ثلث الباقي له: 1 وللأخوين 2
أخوين 2		2	2	

5 = أن تستوي له المقاسمة والسدس جميع المال . مثال: هالكة عن زوج وجدة وجد وأخ.

	6	
½ ج	3	
1/6 جدة	1	عند المقاسمة له: 1 وللأخ 1
جد	الباقي 2	
	السدس 1	المقاسمة 1
أخ	1	1

وعندسدس له: 1 وللأخ 1.

6 = أن تستوي له السدس وثلث الباقي. مثال: هالكة عن زوج وجد وثلاثة إخوة.

3 3

	2	6	18	التعليل
½ ج	1	3	9	عند ثلث الباقي له : 1
	الباقي 2	3	9	

عند نظربين المقامات الناتج =3 فاضربه على أصل المسألة

جد	ثلث الباقي	1/3	1	3	وعند سدس له:1 وللأخوة 3.
ثلاثة إخوة 3	ثلثا الباقي	2/3	2	6	
عند النظر بين السهام وعدد الإخوة فاناتج=3 فاضربه على أصل المسألة الذي هو 6=فتكون الجامعة 18					

المسألة الثالثة:
مسألة الخرقاء وتحتها ثلاثة مباحث

المبحث الأول : تعريفها وأسماؤها.

المبحث الثاني:صور المسألة وأقوال العلماء فيها ومن هم القائلون بثلث الباقي فيها.

المبحث الثالث :الترجيح في المسألة.

المبحث الأول
تعريفها وأسماؤها

الْخَرْقَاءُ : بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْقَافِ تَأْنِيثُ الْأَخْرَقِ , وَالْخَرْقُ الشَّقُّ والْخَرْقَاءُ مِنَ الْغَنَمِ الَّتِي فِي أُذُنِهَا خَرْقٌ وهو ثُقْبٌ مُسْتَدِيرٌ ؛ وتُخَرّق لأجل السِّمَة.[73]

أما تسمياتها:

[73]) [انظر "طرح التثريب في شرح التقريب" (7/ 12) و"تحفة الأحوذي" (5/ 69) و"ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" (33/ 298)].

⏮ فقد سميت هذه المسألة بعدة مسمياة منها :

1- **الخرقاء:** وسميت هذه المسألة بذلك لِأَنَّ أَقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ تَخَرَّقَتْهَا

2- وَتسَمى **"المسبعة".**

3- وَتسَمى **"العثمانية"** : لِأَنَّ قَدِيمًا جَوَابَهَا مَحْفُوظٌ عَنْ عُثْمَانَ .

4- وَتُسَمَّى **"مُثَلَّثَةَ"** : لِجَعْلِ عُثْمَانَ الْمَالَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا.

5- وَتُسَمَّى **"حَجَّاجِيَّةً"** لِأَنَّ الْحَجَّاجَ أَلْقَاهَا عَلَى الشَّعْبِيِّ . (74)

وقد "حُكِيَ أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمَّا قَدِمَ الْعِرَاقَ أَتَى بِالشَّعْبِيِّ مُوثَقًا بِحَدِيدٍ فَنَظَرَ إلَيْهِ بِشِبْهِ الْمُغْضَبِ وَقَالَ أَنْتَ مِمَّنْ خَرَجَ عَلَيْنَا يَا شَعْبِيُّ فَقَالَ أَصْلَحَ اللهُ الْأَمِيرَ لَقَدْ أَجْدَبَ الْجَنَابُ وَضَاقَ الْمَسْلَكُ وَاكْتَحَلْنَا السَّهَرَ وَاسْتَحْلَسْنَا الْحَرَرَ وَوَقَعْنَا فِي فِتْنَةٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَرْوِيَةٌ أَتَيْنَا وَلَا فَجِرْيَةَ أَقْوِيَاءَ قَالَ صَدَقَ خُذُوا عَنْهُ مَا يَقُولُ فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فَقَالَ قَدْ قَالَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا قَالَ فِيهَا الْحَبْرُ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا وَلَمْ يُعْطِ الْأُخْتَ شَيْئًا قَالَ وَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُمِّ وَالْجَدِّ نِصْفَانِ قَالَ، وَمَا قَالَ فِيهَا زَيْدٌ قَالَ جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَقَالَ، وَمَا قَالَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عُثْمَانَ قَالَ جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا فَقَالَ للهِ دَرُّ هَذَا الْعَلَمِ فَرَدَّهُ بِجَمِيلٍ "(75).

المبحث الثاني:

---

74).[انظر :المبسوط" (29/ 191) و"تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة" (5/ 376) و"الاختيار لتعليل المختار" (5/ 128)].

75) "المبسوط" للسرخسي (29/ 191).

صور المسألة وأقوال العلماء فيها ومن هم القائلون بثلث الباقي

وهذه المسألة المسماة بالخرقاء لها صورتان:

1: الصورة الأولى : جد وأم وأخت شقيقة.

2: الصورة الثانية: جد وأم وأخت لأب.

وأقوال العلماء في هذه المسألة تنحصر على سبيل الإجمال على قولين :

1- قول القائلين بعدم تورث الجد مع الإخوة.

2-قول القائلين بتورث الجد مع الإخوة وهم على أقوال كثيرة في هذه المسألة.

وتكون أقوال العلماء في هذه المسألة على وجه التفصيل خمسة:

أَحَدُهَا: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَمَنْ تَابَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عنهم -كَابنِ عَبَّاسٍ وابن الزُّبَيْرِ- والفُقَهاءِ مِمَنْ جَعَلَ الجَدَّ أَبًا فقال : أن للأم الثلث، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ ولا شيء للأخت ؛ حَيْثُ حَجَبُوا الْأُخْتَ بِالْجَدِّ كَمَا تُحْجَبُ بِالْأَبِ.

الصورة الأولى	3
⅓ أم	1
ع جد	2
أخت شقيقة	محجوبة بالجد

الصورة الثانية	3
⅓ أم	1
ع جد	2
أخت لأب	محجوبة بالجد

وَالثَّانِي: قَوْلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ، لِأَنَّهُ لَا يُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ. [أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6/ 266) وعبد الرزاق في"المصنف"(10/ 271) وابن منصور في"سننه" رقم(69) والبيهقي في "الكبرى"(6/ 252) ولم يصح عنه لأجل الانقطاع بين إبراهيم النخعي وعمر رضي الله عنه.

وجاء مثله عن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في رواية صحت عنه يرى أن للأخت النصف وللأم السدس-وهو ثلث ما بقي- والباقي للجد-وهو الثلث- ؛ فيجعل نصيب الجد ضعف نصيب الأم كما هو مذهبه في زوج وأم وجد.[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف"(6/ 265) وابن منصور في"سننه" رقم(70)] .

الصورة الأولى		6
½	أخت شقيقة	3
ع	جد	2
1/6	أم	1 = هو ثلث الباقي

الصورة الثانية		6
½	أخت لأب	3
ع	جد	2
1/6	أم	1 = هو ثلث الباقي

وروي عنه أيضا أنه يقول: "أَنَّ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُمِّ وَالْجَدِّ نِصْفَانِ".[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف"(6/ 266)] ولم تصح عنه ففي إسنادها انقطاع بل فيها مخالفة للرواية الأولى.

وَالثَّالِثُ: وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثَ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثَ.

الصورة الأولى		3
ع	أخت شقيقة	1
ع	جد	1
⅓	أم	1 = هو ثلث الباقي

الصورة الثانية		3
ع	أخت لأب	1
ع	جد	1
⅓	أم	1 = هو ثلث الباقي

وَالرَّابِعُ: وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ، لأنه لا يُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ.

الصورة الأولى والثانية		6
½ أخت الشقيقة / أو لأب		3
ع جد		1
⅓ أم		2

وَالخامس: وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ.[76]

الصورة الأولى والثانية	6×3 =	9
أخت الشقيقة / أو لأب	2	3
جد		6
⅓ أم	1	1

3 الجد اثنان والأخت واحدة

من هم القائلون بثلث الباقي في هذه المسألة:

أما محل بحثنا فهو بيان القائلين بثلث الباقي في هذه المسألة ؛ وكما رأيت في قول المروي عن عمر رضي الله عنه -ولم يصح عنه- وابن مسعود -وقد صح عنه- :

[76]) [انظر "الاستذكار" (5/ 346)و"الحاوي الكبير" (8/ 133)].

أعطى الأم ثلث الباقي وحيث قال: للأخت النصف وللأم-السدس- وهو ثلث الباقي ؛ والباقي للجد وهو ثلث.

وبهذا تكون هذه المسألة الثالثة التي وقعت فيها فرض" ثلث الباقي" في الفرائض.

المبحث الثالث
الترجيح في المسألة

والقول الراجح من هذه الأقوال الخمسة :

هو القول الأول : "بأن الجد يحجب الإخوة والأخوات(الأشقاء ولأب) مطلقا فهو كالأب ".

وفي هذه المسألة : يكون للأم الثلث، والباقي للجدّ ولا شيء للأخت ؛ حيث حجبت بالجدّ كما تحجب بالأب .

والقول بأن الجد كالأب وأنه يحجب الإخوة مطلقا هو قول أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير ﷺ وهو رواية عن أحمد وقول بعض أصحابه الحنابلة وبعض الشافعية والحنفية وهو قول الظاهرية واختاره البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهم الله.

وقد تقدم مناقشة حجج الأقوال الأخرى في مسألة الجد مع الإخوة والله أعلم.

الخاتمة

هذه مما خطت به أناملنا القصيرة وخاطت فيها أفكارنا العليلة وتفجرت بها مداركنا الكليلة فإن وجدت فيها الغاية المقصودة ، والبغية المطلوبة فاحمد الله ؛ وإلا فلا تنسى لصاحبك الدعاء له عن ظهر الغيب وستر الزلل وما ظهر من العيب .

مـــا دعـــوة أنفـــع يـــا صـــاحبي مـــن دعـــوة الغائـــب للغائـــب

ناشـــدتك الـــرحمن يـــا قارئـــا أن تســـأل الغفـــران للكاتـــب

هذا ولا أدعي استيعاب أظراف البحث فضلا عن غلق الباب-وحاشا- ، فالمجال مفتوح لكل تصحيح سديد أو استدراك مفيد .

وما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان .

كان الانتهاء منه في جلسات متعددة في يوم الخميس بعد الظهر

(27/ رمضان/ 1438).

كتبه : أبو إسحاق عبدالناصر العلوي